

Art. 1240 à 1245-17 - Fasc. 140 : DROIT À RÉPARATION. – Responsabilité du fait d'autrui. – Principe général

JurisClasseur Civil Code > Art. 1240 à 1245-17

Première publication : 29 janvier 2020

Christophe Radé

Professeur à l'université de Bordeaux

Points-clés

- La reconnaissance de nouveaux cas de responsabilités du fait d'autrui a été relativement récente (1991) et n'a pas débouché à proprement parler sur la reconnaissance d'un principe général (V. [n° 1 à 5](#)).
- Longtemps hostiles (V. [n° 6 à 23](#)), doctrine et jurisprudence ont fini par admettre la création de nouveaux cas par analogie avec les deux modèles présents dans l'[article 1242 du Code civil](#) (anciennement [C. civ., art. 1384](#)) de la responsabilité des père et mère, du fait de leur enfant mineur (modèle parental), et du commettant du fait de son préposé (modèle patronal) (V. [n° 24 à 30](#)).
- Ces cas reposent sur une idée commune : celui qui exerce sur l'auteur du fait dommageable une autorité lui permettant d'empêcher le dommage doit répondre de ces derniers lorsqu'ils se réalisent (V. [n° 33 à 44](#)). Ces cas ne doivent toutefois pas aboutir à rendre responsables des personnes que le législateur aurait volontairement épargnées dans des régimes proches (V. [n° 45 à 52](#)).
- Pour que l'on soit responsable d'autrui, il est nécessaire que ce dernier ait commis une faute à l'origine du dommage, ce qui autorisera d'ailleurs la victime à agir soit contre l'auteur, soit contre son responsable, ce dernier ne bénéficiant d'aucune immunité (V. [n° 53 à 66](#)). Les recours entre coresponsables pourront alors se dérouler dans les conditions du droit commun (V. [n° 67 à 71](#)).

Introduction

§ 1 L'existence d'une responsabilité familiale

La responsabilité du fait d'autrui a connu, selon les époques, une fortune variable, même si on peut admettre que " L'idée d'une responsabilité véritable du fait d'autrui est fort ancienne " et fortement liée à la cohésion du groupe familial (*H. et L. Mazeaud, Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. I par A. Tunc : Montchrestien, 6e éd. 1965, n° 709*). Dans les sociétés s'appuyant sur une famille puissante et cohérente, il apparaissait naturel que chacun réponde des fautes commises par les autres membres du groupe et que la solidarité familiale vienne au secours à la fois de la victime, en lui garantissant la présence d'un débiteur solvable, et de l'un de ses membres en lui permettant de faire face à ses responsabilités. En revanche, les sociétés plus individualistes sont traditionnellement hostiles à l'idée qu'une personne puisse répondre du fait d'autrui, le principe devant être que chacun doit assumer les conséquences de ses propres fautes.

La Révolution française allait exalter la liberté individuelle, considérée comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme (*Décl. des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 2*). La responsabilité personnelle apparaît alors comme la contrepartie de la liberté dont jouissent les individus (*notre étude " Liberté, égalité, responsabilité " dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : Cah. Cons. const. 2004, n° 16, p. 111*). C'est dire si l'hostilité de la Révolution française à l'égard des corps intermédiaires et la promotion de l'individu, considéré non plus dans ses rapports au corps social mais pris comme sujet de droit, ne pouvaient manquer de se traduire par la défiance du législateur à l'encontre de l'idée d'une responsabilité du fait d'autrui.

§ 2 Situation en 1804

L'[article 1370 du Code civil](#), qui ouvrait le titre quatrième traitant "*Des engagements qui se forment sans convention*", ne mentionnait pas l'existence d'une responsabilité qui puisse naître du fait d'autrui ou des choses. Le législateur de 1804 n'a en tout et pour tout consacré que trois articles aux hypothèses marginales de responsabilités qui ne naissent pas d'un fait personnel du responsable. L'[article 1384 du Code civil](#) (*art. 1242 actuel*), après un premier alinéa de transition entre le principe de responsabilité du fait personnel et les hypothèses de responsabilité du fait des choses ou des personnes, ne mentionne que trois cas de responsabilité du fait d'autrui : la responsabilité du père, subsidiairement de la mère, du fait des enfants mineurs, des maîtres et commettants du fait des domestiques et préposés, et des instituteurs et artisans du fait des élèves et apprentis. L'[article 1386 du Code civil](#) (*art. 1243 actuel*) ne concernait que l'hypothèse des dommages causés par les bâtiments en ruine et l'article 1385 (*art. 1244 actuel*) du Code civil ne s'appliquait qu'aux animaux domestiques.

[C. civ., art. 1384](#), dans sa rédaction issue L. 21 mars 1804 (*art. 1242 actuel*)

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ;

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

§ 3 Modifications apportées au texte

Par la suite, le texte a subi des évolutions significatives.

Par touches successives, le législateur a tout d'abord modifié le régime de la responsabilité des instituteurs. Une première loi du 20 juillet 1889 ajouta un alinéa 6 à l'article 1384 (actuel 1242) du Code civil pour substituer la responsabilité de l'État à celle des instituteurs des écoles publiques lorsque leur responsabilité civile était mise en cause. La loi du 5 avril 1937 allait imposer la preuve d'une faute de l'instituteur, conformément au droit commun, pour prétendre obtenir réparation, et confirma le principe de substitution de l'État imposé dès 1889. L'alinéa inséré par la loi du 20 juillet 1889 fut cependant retiré de l'[article 1384 du Code civil](#), le

principe de la substitution figurant dans l'article 2 de la loi du 5 avril 1937. Ces dispositions ont été intégrées dans le Code de l'éducation, à l'article L. 911-4, par l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](#), sans que l'alinéa 6 de l'article 1384 (*art. 1242 actuel*) du Code civil n'ait été toutefois abrogé.

En second lieu, la loi du 7 novembre 1922 inséra les alinéas 2 et 3 actuels exigeant, en cas d'incendie, que la victime rapporte la preuve de la faute du propriétaire du fonds d'où le sinistre est parti.

Enfin, c'est la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur qui a subi plusieurs aménagements pour tenir compte des évolutions intervenues en droit de la famille. Pour tenir compte de l'égalité entre parents, la loi du 4 juin 1970 étendit la responsabilité du père à la mère, désormais solidairement responsables des dommages causés par les enfants habitant au foyer familial. Ce texte fut de nouveau modifié par la [loi n° 2002-305 du 4 mars 2002](#) (JO 5 mars 2002) et l'expression "droit de garde", devenue obsolète, fut remplacée par la référence à l'"autorité parentale" qui fonde aujourd'hui la responsabilité parentale (*notre étude, La responsabilité civile des père et mère. De l'autorité parentale à la responsabilité parentale dans L'autorité parentale en question : Presse universitaire du Septentrion, Villeneuve-d'Ascq, 2003, p. 81 s.*).

L'article 1384 a été replacé dans le Code civil après la réforme du droit des obligations intervenue en 2016 pour devenir le nouvel article 1242, mais sans que son contenu ne s'en trouve modifié ([Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 2](#)).

Le bilan des modifications apportées à l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) du Code civil au cours des deux siècles écoulés apparaît bien maigre si on le compare à l'instabilité chronique qui sévit dans d'autres secteurs du droit. Il faut toutefois reconnaître que de nombreux cas de responsabilité du fait des choses dont on a la garde ou des personnes dont on doit répondre se sont épanouis, mais en dehors du Code civil. Sans prétendre à l'exhaustivité, on pourra citer le principe selon lequel, en matière de sociétés d'assurance, "(...) l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'[article 1384, alinéa 5 du Code civil](#), du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire" ([C. assur., art. L. 511-1, al. 2](#)), le principe selon lequel les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont civilement responsables fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat ([C. mon. fin., art. L. 341-4](#)) ; la responsabilité de l'office "du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le greffier salarié" ([C. com., art. R. 743-139-4](#)) ; la responsabilité de la caisse de mutualité sociale agricole en raison des amendes prononcées contre ses agents ([C. rur., art. L. 724-10](#)) ; la responsabilité des propriétaires des marchandises du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens ([C. douanes, art. 404](#)).

À la suite de plusieurs propositions notamment doctrinales (*rapport Catala, rapport Terré*), la chancellerie a présenté, le 29 avril 2016, un avant-projet de réforme de la responsabilité civile soumis à une phase d'expertise publique. Le projet modifié en conséquence a été rendu public par le ministre de la Justice le 13 mars 2017 ; il attend depuis d'être présenté, sous une forme ou sous une autre (ordonnance ou projet de loi) au Parlement. Ce projet, s'il aboutissait, entraînerait des modifications importantes dans le régime de la responsabilité du fait d'autrui : la liste des cas serait désormais fixée exclusivement par le législateur, le juge perdant sa faculté d'innovation (*projet de nouvel art. 1245, al. 1er*) ; dans tous les cas la loi exigerait une faute de l'auteur du fait dommageable, brisant ainsi la jurisprudence Levert en matière de responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur ; la responsabilité du tuteur de la personne mineure serait consacrée par la loi (*projet d'art. 1246*) ainsi que celle de "la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative, d'organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur" et du "majeur" (*projet d'art. 1246 et 1247*, confirmant la jurisprudence Blicke et ses développements ultérieurs) ; le texte introduirait un nouveau régime de présomption simple de faute pour les autres responsables sur le modèle du gouvernement de la personne de l'auteur (*projet d'art. 1248 du Code civil*) ; il abandonnerait également la responsabilité de plein droit des associations sportives et des autres cas de responsabilité fondés sur le modèle de la direction de l'activité de l'auteur.

§ 4 La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait des choses

Ce qui frappe n'est pas tant la discrétion du législateur que la divergence qui allait naître, à la fin du dix-neuvième siècle, dans l'interprétation des deux principes posés par le premier alinéa de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) du Code civil.

À la suite du développement préoccupant du nombre des accidents du travail imputables, notamment, au mauvais fonctionnement des machines, la doctrine a réclamé que les victimes puissent engager la responsabilité civile du propriétaire de l'outil de production sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une faute. Devant les difficultés rencontrées dans l'élaboration d'une loi spéciale consacrée aux accidents du travail, en discussion depuis 1880 (*proposition du député Martin-Nadaud, 29 mai 1880 : ann. n° 2660 : JO 6 juin 1880*), il a été proposé de doter l'[article 1384, alinéa 1er, du Code civil](#), d'une certaine portée normative et de permettre aux victimes d'engager la responsabilité civile de la personne assurant la garde des choses sans être contraintes de prouver l'existence d'une faute qui lui soit personnelle. Le 16 juin 1896, la Cour de cassation acceptait de fonder la responsabilité du propriétaire sur le [premier alinéa de l'article 1384 du Code civil](#) et d'accorder à la victime le bénéfice d'une présomption de faute (*Cass. civ., 16 juin 1896 : S. 1897, 1, p. 17 ; D. 1897, 1, jurispr. p. 433, concl. Sarrut, note R. Saleilles*). En dépit de l'adoption de la loi des 9-10 avril 1898 concernant "*les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail*" (*JO 10 avr. 1898 ; D. 1898, 4, p. 49*), la jurisprudence allait poursuivre son œuvre créatrice jusqu'à aboutir au régime que nous connaissons aujourd'hui (*JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 150-1 ou JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 150-1 ou JCI. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 150-1*).

§ 5 Le refus de reconnaître symétriquement un principe général de responsabilité du fait d'autrui

Mais alors que le premier pas avait été franchi et que l'[alinéa premier de l'article 1384 du Code civil](#) commençait à livrer ses secrets, un consensus apparut très tôt pour ne pas étendre l'audace à l'autre partie de la formule présente dans ce texte et indiquant qu'on est également responsable "des personnes dont on doit répondre". Il fallut attendre près d'un siècle pour que la Cour de cassation reconnaisse à cette formule une portée normative et permette enfin de retenir des hypothèses de responsabilité du fait d'autrui en dehors des cas strictement prévus par les alinéas 2 et suivants de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) ([Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, Assoc. Centre éducatif du Limousin et CRAMA de la Corrèze c/ Cts Blicke : JurisData n° 1991-001098 ; Resp. civ. et assur. 1991, comm. 128 et chron. 9, par H. Groutel, La responsabilité du fait d'autrui, un arrêt \[à moitié ?\] historique ; D. 1991, jurispr. p. 324, note C. Larroumet, somm. p. 324, obs. J.-L. Aubert ; JCP G 1991, II, 21673, concl. H. Dontenwille, note J. Ghestin ; RTD civ. 1991, p. 312, obs. J. Hauser et p. 541, obs. P. Jourdain ; Defrénois 1991, p. 729, n° 44, obs. J.-L. Aubert ; Gaz. Pal. 1992, 2, p. 513, obs. F. Chabas, M. Béhar-Touchais ; RJDA 1991, p. 487. - G. Viney, Vers un](#)

élargissement de la catégorie des " personnes dont on doit répondre ". La porte entrouverte sur une nouvelle interprétation de l'[article 1384, al. 1er, du Code civil](#) : D. 1991, chron. p. 157. - H. Capitant, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile* par F. Terré et Y. Lequette, t. 2 : Dalloz, 11e éd. 2000, n° 218, p. 343).

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le déblocage de l'[article 1242 du Code civil](#) (art. 1384 ancien) ne s'est pas traduit par une hausse effrénée du contentieux ni par une dérive dans l'interprétation du principe de responsabilité du fait d'autrui. S'il est vrai que le nombre des décisions fondées sur ce principe s'est accru, ces dernières années, l'examen de la jurisprudence montre une certaine tendance à l'unité et à réserver l'application du principe à des hypothèses finalement assez limitées.

§ 6 Plan

Aujourd'hui, l'essentiel du régime de cette responsabilité du fait d'autrui a été dégagé par la jurisprudence, même si certaines incertitudes demeurent encore, comme nous serons amenés à le constater.

Il est par conséquent nécessaire de scruter le passé pour mieux comprendre les difficultés éprouvées pour reconnaître au [premier alinéa de l'article 1384 du Code civil](#) une pleine portée normative (I). Il sera alors possible de dégager les conditions d'application du principe (II) et de s'intéresser à sa mise en oeuvre (III).

I. Hypothèse d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui

§ 7 Étapes

Si certains revirements de jurisprudence sont attendus, pour ne pas dire annoncés parfois plusieurs années à l'avance, l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mars 1991 (*arrêt Blieck*, préc. n° 5) n'aura pas manqué de surprendre tous ceux qui s'étaient résignés à lire dans la formule selon laquelle " On est responsable [...] du dommage causé par les personnes dont on doit répondre " autre chose qu'un simple exorde, une transition entre le principe de responsabilité du fait personnel, contenu dans les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) (art. 1382 et 1383 anciens), et les rares cas de responsabilité civile du fait d'autrui présents dans le corps même de l'article 1242 (art. 1384 ancien). Longtemps retardée (A), la reconnaissance d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui paraît aujourd'hui possible (B).

A. Hostilité traditionnelle à l'égard d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui

1° Hostilité de la jurisprudence

§ 8 Le refus d'étendre l'interprétation des cas légaux

Non seulement la jurisprudence s'est longtemps refusée à lire dans l'[article 1384, alinéa 1er, du Code civil](#) (art. 1242 nouveau), l'existence d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui, mais elle a également refusé d'étendre, par voie d'interprétation, les cas légaux (pour des décisions dissidentes, V. T. pol. Lille, 17 sept. 1974 : RTD civ. 1975, p. 313, obs. G. Durry). La Cour de cassation avait ainsi refusé de faire application de l'alinéa 4 à d'autres personnes que les père et mère (Cass. req., 22 juill. 1891 : D. 1892, 1, jurispr. p. 5, note M. Planiol. - CA Dijon, 18 nov. 1932 : DH 1933, jurispr. p. 27. - T. civ. Fontainebleau, 9 déc. 1932 : Gaz. Pal. 1933, 1, p. 370), qu'il s'agisse d'institutions substituées aux parents dans la garde de l'enfant (Cass. 2e civ., 15 févr. 1956 : D. 1956, jurispr. p. 410, note E. Blanc ; JCP G 1956, II, 9564, note R. Rodière), du tuteur (Cass. civ., 22 juill. 1892 : D. 1892, 1, jurispr. p. 5), ou d'autres membres de la famille, comme les grands-parents (Cass. civ., 9 déc. 1954 : Gaz. Pal. 1955, 1, p. 87. - CA Nîmes, 3 janv. 1910 : D. 1911, 1, jurispr. p. 13) ou les oncles et tantes (Cass. crim., 15 juin 1934 : S. 1935, 1, p. 397 ; Gaz. Pal. 1934, 2, p. 477).

L'imagination de certains conseils ne connaissait pourtant pas de limites puisqu'on avait même prétendu que le mari pourrait être assimilé au père de son épouse et qu'il devrait ainsi répondre des dommages causés par cette dernière ; de telles tentatives ont (fort heureusement) échoué (Cass. req., 21 oct. 1901 : S. 1902, 1, p. 32 ; D. 1901, 1, jurispr. p. 524, rapp. Letellier ; Gaz. Pal. 1901, 2, p. 614, concl. Feuilloley. - Cass. crim., 15 déc. 1911 : S. 1914, 1, p. 54. - Cass. crim., 11 juin 1965 : D. 1965, jurispr. p. 509. - CA Colmar, 19 mai 1936 : S. 1937, 2, p. 37. - CA Épinal, 27 juill. 1938 : Gaz. Pal. 1938, 2, p. 761. - CA Riom, 14 mai 1952 : S. 1952, 2, p. 180. - V. aussi T. Clamecy, 9 juin 1943 : Gaz. Pal. 1943, 2, p. 94).

Ce refus d'étendre l'application de l'alinéa 4 à d'autres personnes que les parents ne s'est pas démenti après l'abandon de la notion de puissance paternelle au profit de l'autorité parentale par la loi du 4 juin 1970 (Cass. crim., 11 juin 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, p. 146, note J.-P. D. - Cass. 1re civ., 9 nov. 1971 : D. 1972, jurispr. p. 75 ; RTD civ. 1972, p. 400, obs. G. Durry. - Cass. crim., 9 mars 1972 : D. 1972, jurispr. p. 342. - Cass. 2e civ., 24 nov. 1976 : D. 1977, jurispr. p. 595, note C. Larroumet. - Cass. 2e civ., 9 mai 1988, n° 87-11.899. - Cass. 2e civ., 25 janv. 1995 : Bull. civ. II, n° 29 ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 120 ; D. 1995, somm. p. 232, obs. P. Delebecque ; JCP G 1995, I, 3853, n° 15, obs. G. Viney. - Cass. 2e civ., 18 sept. 1996 : Bull. civ. II, n° 217 ; Resp. civ. et assur. 1996, comm. 379, obs. H. Groutel ; LPA 24 févr. 1997, p. 6, note M.-C. Lebreton ; Dr. & patr. janv. 1997, n° 1569, p. 77, obs. F. Chabas ; Dr. famille 1997, comm. 83, 3e arrêt, obs. P. Murat ; D. 1998, jurispr. p. 118, note M. Rebourg. - Cass. crim., 10 oct. 1996, n° 95-84.186, Association Le foyer Saint-Joseph : [JurisData n° 1996-004535](#) ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 4 ; JCP G 1997, II, 22833, note F. Chabas ; D. 1997, jurispr. p. 309, note M. Huyette. - M.-C. Lebreton : LPA 24 févr. 1997, p. 6 ; RD sanit. soc. 1997, p. 881, obs. J.-M. Lhuillier ; Dr. famille 1997, comm. 83, 2e arrêt, obs. P. Murat), en dépit des propositions audacieuses d'un auteur qui, s'appuyant sur les travaux préparatoires de la loi, prétendait justifier une application élargie en se fondant sur le critère de la garde de l'enfant (R. Legeais, *La responsabilité civile introuvable ou les problèmes de la réparation des dommages causés par les mineurs* : Mél. dédiés à G. Marty, Université des sciences sociales de Toulouse, 1978, p. 775 à 798, spéc. n° 9).

§ 9 Les premières tentatives

Sans essayer d'étendre l'application des dispositions existantes à d'autres personnes que celles visées explicitement par les textes, certaines juridictions du fond avaient opté pour la solution la plus simple, mais également la plus audacieuse, qui consistait à se fonder directement sur l'alinéa 1er pour y lire l'expression d'un principe général. Toutes ces tentatives ont également été vouées à l'échec s'agissant notamment de la garde des mineurs confiés à des institutions sur le fondement des [articles 375 et suivants du Code civil](#) (T. enfants Dijon, 27 févr. 1965 : D. 1965, jurispr. p. 439 ; RTD civ. 1965, p. 651, n° 6, obs. R. Rodière ; RD sanit. soc. 1965, p. 175, obs. P. Raynaud ; D. 1965, jurispr. p. 132, note R. Legeais ; Gaz. Pal. 1965, 1, p. 297. - T. enfants Poitiers, 22 mars 1966 : RD sanit. soc. 1966, p. 262, note E. Alfandari. - T. enfants Chambéry, 1er juin 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, somm. p. 340).

T. enfants Dijon, 27 févr. 1965, préc.

(...) Attendu que l'on ne voit pas pourquoi, après avoir posé un principe, dans l'alinéa 1er de l'article 1384, le législateur aurait énuméré les personnes responsables du fait d'autrui et n'aurait mentionné qu'à titre indicatif les choses dont la garde est génératrice de responsabilité. Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de dire que l'article 1384, alinéa 1er, en stipulant " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ", a édicté un principe général, de même qu'est général le principe de responsabilité découlant de la garde des choses (...).

§ 10 Le refuge de la faute

Devant ce refus de consacrer l'existence d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui, la seule possibilité pour la victime était d'établir une faute de surveillance sur le fondement des [articles 1382 et 1383 du Code civil](#) (*Cass. req.*, 21 oct. 1901 , *préc. n° 8*, responsabilité du fait du conjoint. - *Cass. civ.*, 8 nov. 1937 : *Gaz. Pal.* 1938, 1, p. 43 . - *CA Colmar*, 19 mai 1936 , *préc. n° 8*. - *CA Épinal*, 27 juill. 1938 , *préc. n° 8*. - V. aussi, *Cass. civ.*, 9 déc. 1954 , *préc. n° 8*. - *Cass. 2e civ.*, 9 nov. 1971 : *D.* 1972, *jurispr.* p. 75, responsabilité de la grand-mère. - *Cass. 2e civ.*, 29 avr. 1976 : *JCP G* 1978, II, 18793 , *note N. Dejean de la Bâtie*, responsabilité du grand-oncle. - *Cass. 2e civ.*, 6 janv. 1993, *n° 91-15.751*, *Association An Avel Vor c/ Époux Lescop* : *JurisData n° 1993-000004* ; *Resp. civ. et assur.* 1993, *comm.* 70 ; *D.* 1994, *jurispr.* p. 95, *note E. S. de la Marnierre* ; *Dr. & patr.* 1993, *n° 7*, *comm.* 237, p. 42, *obs. F. Chabas* ; *JCP G* 1993, I, 3727, *n° 21*, *obs. G. Viney*, institution spécialisée).

Ce refus jurisprudentiel était soutenu par une doctrine quasi unanime.

2° Hostilité de la doctrine

§ 11 Raisons

On a longtemps insisté sur des considérations purement techniques pour justifier le refus de consacrer dans l'[alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil](#) (art. 1242 *actuel*) un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui. Ces arguments, dont il conviendra de mesurer la valeur (**b**), n'étaient en réalité que des prétextes. La vraie raison de l'hostilité d'une majeure partie de la doctrine, et de la timidité de la jurisprudence, était plus profonde et tenait à la volonté de ne pas rompre avec la conception traditionnelle de la responsabilité (**a**).

a) Raisons idéologiques

§ 12 Le refus de toute idée d'une responsabilité du fait d'autrui

Le rejet d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui réside essentiellement dans la croyance qu'il ne saurait y avoir de responsabilité que du fait personnel. Considérée comme le corollaire de la liberté, la responsabilité ne pourrait se concevoir que dans la mesure où elle en sanctionne l'exercice. À l'idée d'une liberté, droit de l'Homme, correspondrait une responsabilité par essence personnelle et individuelle, et fortement emprunte de considérations judéo-chrétiennes (*M.-C. Lebreton* : *chron. préc. n° 8, spéc. p. 8*). Rendre une personne responsable des dommages causés par autrui apparaîtrait alors injuste et dangereux. Injuste, la responsabilité du fait d'autrui contraindrait cette personne à assumer les conséquences dommageables de l'exercice de la liberté d'autrui alors qu'elle ne peut pas, en principe, en contrôler la conduite. Dangereuse ensuite, cette responsabilité pourrait rendre autrui responsable sans qu'il ait commis de faute personnelle et pourrait ainsi, par un sentiment de découragement, le conduire à négliger la conduite de ses affaires. Ce n'est que dans l'hypothèse où le responsable du fait d'autrui aurait commis lui-même une faute personnelle, en relation avec le dommage, qu'il serait juste de le rendre également responsable. Mais cette responsabilité, qui apparaîtrait en réalité comme une responsabilité pour faute personnelle associée à la faute d'autrui, ne pourrait que s'ajouter à la responsabilité d'autrui, et non pas s'y substituer.

Ce modèle correspond sans doute à la conception que l'on se faisait au début du dix-neuvième siècle d'une responsabilité fondée sur l'obligation faite à toute personne de répondre civilement des conséquences de ses propres fautes, comme en témoignent non seulement le contenu de l'[article 1240 du Code civil](#), mais également sa place en tête du chapitre II intitulé " Des délits et quasi-délits " (expression remplacée en 2016 par la référence à la "responsabilité extracontractuelle en général"). Dans cette perspective, la responsabilité s'apparente autant à un mode de réparation des dommages causés à autrui qu'à la sanction civile de l'exercice de la liberté individuelle.

§ 13 L'attraction du modèle pénal

Le rôle central accordé à la responsabilité pour faute personnelle trouve d'ailleurs parfaitement à s'illustrer en droit pénal puisque le principe reconnu par la jurisprudence (*Cass. crim.*, 16 déc. 1948 : *Bull. crim.* *n° 291* . - *Cass. crim.*, 26 févr. 1956 : *JCP G* 1956, II, 9304 , *note De Lestang*) y est très clairement qu'on ne peut répondre pénalement que de ses fautes personnelles (*G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général : Précis Dalloz*, 16e éd. 1997, *n° 345 s.* - *P. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général : Masson*, 2e éd. 1996, *n° 430 s.* - *Adde J.-Y. Lassalle, La responsabilité civile du fait pénal d'autrui : Rev. sc. crim.* 1993, p. 19 à 32). Il est d'ailleurs symptomatique d'observer qu'à l'époque où la jurisprudence civile venait de reconnaître indirectement l'existence d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui (*Cass. ass. plén.*, 29 mars 1991, *n° 89-15.231*, *préc. n° 5*), le législateur, dans la [loi n° 92-683 du 22 juillet 1992](#), a entendu marquer la spécificité de la responsabilité pénale en inscrivant formellement dans le Code pénal un article 121-1 aux termes duquel "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Cet attachement au principe de responsabilité pour faute personnelle se justifie pleinement en matière pénale. La loi pénale fixe en effet les principales règles de conduite et vise à prévenir et sanctionner les personnes qui ne s'y plieraient pas. La sanction pénale ne peut par conséquent frapper que l'auteur de la transgression de la norme. L'idée que l'on puisse dissocier la transgression et la sanction n'aurait alors aucun sens puisqu'une personne pourrait être punie pour une faute qu'elle n'aurait pas personnellement commise.

Cela ne signifie pas, pour autant, qu'il ne puisse pas exister, en droit pénal, des hypothèses se rapprochant de la responsabilité du fait d'autrui. Mais quel que soit le cas de figure, la faute personnelle de la personne condamnée resurgit, plus ou moins distinctement. Il en va clairement ainsi lorsque le chef d'entreprise doit répondre pénalement d'un manquement aux prescriptions impératives en matière d'hygiène ou de sécurité dans l'entreprise ([C. trav., art. L. 4741-1](#)). Mais on peut considérer qu'il en va également ainsi lorsque le chef d'entreprise, sans être personnellement condamné, supportera le poids des condamnations prononcées contre ses préposés ([C. trav., art. L. 4741-7](#). - [C. route, art. L. 121-1, al. 2](#)). Dans ce cas de figure, en effet, les textes imposent au juge de tenir compte de "circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé" pour faire peser sur le commettant le poids des amendes infligées à ses salariés ([C. trav., art. L. 4741-7](#). - [C. route, art. L. 121, al. 2](#)). Or l'examen de ces " circonstances " mettra souvent en évidence le lien existant entre les conditions de travail dans l'entreprise et les faits imputables à un préposé. Le juge portera alors indirectement un regard sur les causes lointaines du dommage, causes qui ne seront pas

suffisantes pour incriminer personnellement le chef d'entreprise mais qui justifieront qu'il doive supporter le paiement des amendes infligées aux salariés de l'entreprise qui auront été personnellement condamnés.

C'est donc pour défendre une certaine conception de la responsabilité que doctrine et jurisprudence se sont longtemps opposées à l'émergence d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui. Ces arguments ont été relayés par des critiques plus spécifiques portant sur le fondement textuel de ce principe et les conséquences sur l'équilibre général de l'[article 1242 du Code civil](#) (art. 1384 ancien).

b) Raisons techniques

§ 14 L'appel paradoxal aux intentions du Législateur de 1804

La doctrine a ainsi, et depuis toujours, contesté le caractère normatif de la formule présente dans l'[article 1384, alinéa 1er, du Code civil](#) (art. 1242 actuel) et la possibilité d'étendre la liste des cas strictement énumérés (A. Colin et H. Capitant, *Traité de droit civil*, t. II : Dalloz, 7e éd. 1959, n° 202. - P. Esmein, in M. Planiol et G. Ripert, *Traité pratique de droit civil français*, t. 6 : LGDJ, n° 626. - L. Josserand, *Cours de droit civil positif français*, t. II : Sirey, 2e éd. 1963, n° 490. - G. Marty et P. Raynaud, *Droit civil, Les obligations*, t. I, Les sources : Sirey, 2e éd. 1988, n° 481. - H. et L. Mazeaud, *Traité de la responsabilité civile*, t. 1 par A. Tunc : Montchrestien 1965, n° 712 à 718). Même le Doyen Savatier, qui avait un temps plaidé pour un élargissement de la liste des cas contenue dans l'[article 1384 du Code civil](#) (art. 1242 actuel) (R. Savatier, *La responsabilité générale du fait des choses que l'on a sous sa garde a-t-elle pour pendant une responsabilité générale des personnes dont on doit répondre ?* : DH 1933, chron. p. 81), s'était rangé à l'opinion dominante après la loi du 5 avril 1937 qui avait au contraire réduit les hypothèses de responsabilité du fait d'autrui pour rattacher formellement la responsabilité des instituteurs à la famille des responsabilités pour faute personnelle (R. Savatier, *Traité de la responsabilité civile* : LGDJ, 2e éd. 1951, n° 206 s., 359 s.). Seul le Procureur général Matter avait suggéré que le raisonnement mené sur le principe général de responsabilité du fait des choses pourrait valoir également pour la responsabilité du fait d'autrui (P. Matter, *concl. ss Cass. ch. réunies*, 13 févr. 1930 : DP 1930, 1, jurispr. p. 64 s., spécialement p. 65 et 66).

Mais si le législateur de 1804 n'a effectivement pas souhaité consacrer de principe général, ce qui semble établi (en ce sens, *concl. av. gén. H. Dontenwille, préc. n° 5*), rien n'interdit à la jurisprudence de reconnaître à de telles dispositions une portée nouvelle. Une fois promulguée, la loi échappe en effet à son auteur et peut faire l'objet des interprétations nécessaires à son insertion dans l'ordre juridique et à son exploitation par l'autorité judiciaire.

Il était d'ailleurs singulier que la jurisprudence se soit reconnu le pouvoir de doter une partie de l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#) (art. 1384 ancien), de portée normative après avoir fait produire effet à la formule selon laquelle on est responsable des dommages causés par les choses dont on a la garde (Cass. civ., 16 juin 1896 : S. 1897, 1, p. 17 ; D. 1897, 1, jurispr. p. 433, *concl. Sarrut, note R. Saleilles*) et se soit interdit d'étendre son effort à l'autre partie de l'alinéa 1er pour consacrer le principe selon lequel on est responsable des personnes dont on doit répondre. Ce n'est donc pas en réalité le caractère normatif de l'alinéa 1er qui est en cause, l'affaire étant entendue depuis la fin du dix-neuvième siècle, mais bien d'autres considérations.

§ 15 La prétendue faiblesse de la formule légale

C'est alors en se fondant sur l'analyse des termes de l'alinéa 1er que la doctrine prétendait justifier l'impossibilité d'y rattacher le principe général de responsabilité civile du fait d'autrui. En affirmant qu'on est " responsable " par le fait des personnes dont on doit " répondre ", le législateur n'exprimerait qu'un truisme, une " simple tautologie " (J. Carbonnier, *Droit civil*, t. 4, *Les obligations* : PUF Thémis, 22e éd. 2000, n° 235). Par comparaison, le second volet de l'alinéa 1er aux termes duquel on est " responsable " des choses que l'on a sous sa " garde " donnerait un critère permettant de déterminer à quelles conditions une personne pourrait être responsable du fait des choses, critère qui ferait défaut s'agissant de la responsabilité du fait d'autrui et s'opposerait alors à sa consécration.

L'argument n'est qu'en apparence convainquant. Il est vrai que le mot " responsable " est un proche parent de " répondre " et que les deux termes sont généralement assimilés, dans une langue courante (sur la naissance du mot " responsabilité ", V. M. Villey, *Esquisse historique de l'apparition du mot " responsable " : Archives de philosophie du droit*, t. 22 : Sirey, 1977, p. 59 s.). Mais il y a plusieurs façons de répondre de quelqu'un et toutes n'en appellent pas au droit. " Répondre " signifie en effet se porter garant (E. Littré, *Dictionnaire de la langue française*, t. 4 : Hachette, 1878, p. 1640, 14°), témoigner des qualités d'un tiers, lui apporter son propre crédit. " Répondre " ne renvoie donc pas nécessairement à une approche juridique de l'engagement, mais plutôt à des considérations civiques ou morales (en ce sens, *concl. av. gén. H. Dontenwille, préc. n° 5, spéc. p. 173*). Ce n'est donc pas parce qu'on se porte garant du comportement de quelqu'un qu'on en est automatiquement responsable, ni parce qu'on répond de l'honorabilité d'un débiteur qu'on devient automatiquement sa caution. Il est par conséquent nécessaire de respecter un certain nombre de conditions pour donner à un simple engagement moral une portée juridique obligatoire.

Cet élément supplémentaire qui fait du répondant un responsable peut être lié à l'existence d'un véritable engagement de la personne, mais également aux conséquences que la loi tire des liens particuliers entre le répondant et celui dont il répond, qu'il s'agisse de liens familiaux ou professionnels. En acceptant la charge de la personne ou de l'activité d'autrui, on pourrait même affirmer que le répondant s'engage implicitement à assumer par avance les dommages causés par ces personnes (en ce sens J. Julien, *La responsabilité civile du fait d'autrui. Ruptures et continuités*, préf. Ph. Le Tourneau : PUM, 2001).

§ 16 L'absence de nécessité sociale

Mais si doctrine et jurisprudence ont mis une évidente mauvaise volonté à lire dans l'alinéa 1er autre chose qu'une formule de présentation, c'est surtout parce que socialement la nécessité ne s'en faisait pas sentir (H. et L. Mazeaud, *Leçons de droit civil*, t. V : Montchrestien 1965, n° 819, 819 bis et ter). On a coutume de comparer la situation du principe de responsabilité civile du fait d'autrui avec le principe de responsabilité du fait des choses, pour s'étonner que la promotion des deux n'ait pas été menée simultanément. Ce serait oublier un peu rapidement que la jurisprudence n'a jamais éprouvé réellement le besoin de consacrer le principe de responsabilité civile du fait d'autrui, notamment parce que ses principales applications avaient été inscrites dès 1804 dans l'[article 1384 du Code civil](#) (art. 1242 actuel) ; or, la nécessité d'un principe général de responsabilité du fait des choses s'était fait sentir dès la moitié du dix-neuvième siècle pour lutter contre les conséquences dramatiques des accidents du travail puis, au tournant du vingtième siècle, des accidents de transport.

Mais ce qui pouvait éventuellement se soutenir au début du siècle ne saurait résister à une analyse objective des faits et notamment à l'étude de la libéralisation des méthodes de réinsertion, qu'il s'agisse de délinquants ou de personnes souffrant de troubles mentaux (G. Viney et P. Jourdain, *Traité de droit civil, ss la direction de J. Ghestin, Les conditions de la responsabilité* : LGDJ, 2e éd. 1998, n° 929). Par ailleurs, l'évolution des structures familiales, marquée notamment par la progression des divorces et le renforcement corrélatif du rôle d'autres acteurs, incite à élargir la liste des personnes devant répondre des dommages causés notamment par l'enfant (G. Viney, *Vers un élargissement de la catégorie des "personnes dont on doit répondre"* : la porte entrouverte sur une nouvelle interprétation de l'[article 1384, al. 1er, du Code civil](#), *chron. préc.* n° 5). L'argument, qui pouvait expliquer le refus de reconnaître le principe général de responsabilité civile du fait d'autrui au début de ce siècle, ne pouvait plus être admis dans la deuxième moitié du vingtième siècle.

§ 17 L'hétérogénéité des modèles

La doctrine a également fait valoir qu'il serait impossible de dégager un principe général de l'alinéa 1er dans la mesure où le pluralisme des régimes présents dans l'[article 1384 du Code civil](#) (art. 1242 *actuel*) rendrait très incertaine toute analyse inductive. L'argument est là encore sérieux, mais pas décisif. Il appartient en effet à la jurisprudence de prendre l'initiative et de dégager le régime de cette responsabilité en choisissant l'un ou l'autre des modèles existants, voire en consacrant un seul et même principe mais en le déclinant selon les deux modèles présents dans le texte, ce qui semble être l'orientation actuelle (V. [n° 25](#)). D'ailleurs, et comme cela a été justement remarqué, la différence de régime entre les [articles 1385 et 1386 du Code civil](#) (art. 1243 et 1244 *actuels*) n'a pas fait obstacle à la reconnaissance du principe général de responsabilité du fait des choses (G. Viney, *chron. préc.* n° 5). Cet argument a par ailleurs perdu de sa pertinence en 1997 lorsque la Cour de cassation consacra le principe d'une responsabilité de plein droit des père et mère (V. [n° 66](#)).

§ 18 La prévention des situations de concurrence entre fondements

On a alors fait valoir que la reconnaissance d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui créerait une dangereuse situation de concurrence avec les applications particulières, porteuses de leurs propres exigences, ce qui inciterait les victimes à spéculer sur les différences de régime. Cette situation ne pourrait alors se traduire, à terme, que par des distorsions importantes au sein de l'article 1242 (P. Jourdain, *obs. ss Cass. ass. plén., 29 mars 1991*, *préc.* n° 5) ou par l'abandon des cas particuliers, devenus *de facto* caducs (R. Rodière, *La disparition de l'article 1384 du Code civil* : D. 1961, *chron. p.* 207. - G. Viney, *obs. préc.* n° 5 *ss Cass. ass. plén. 29 mars 1991*). Ces remarques ne doivent pas être négligées, mais il faut reconnaître que notre droit de la responsabilité civile n'est pas désarmé face à des situations de concurrences entre différents fondements et que des règles ont été dégagées, dans des situations analogues, qui permettent de combiner les différents fondements en concours tout en sauvegardant à chacun son intégrité (V. [n° 45 à 52](#)).

§ 19 L'absence d'assurance

La doctrine a alors affirmé qu'il serait injuste et imprudent de dégager un principe général de responsabilité sans imposer parallèlement d'obligation d'assurance. Mais l'absence d'obligation légale d'assurance n'a pas été considérée comme un obstacle à la reconnaissance du principe général de responsabilité du fait des choses dont on doit répondre, ni à aucune des grandes évolutions contemporaines du droit de la responsabilité civile ; ainsi, la loi du 3 janvier 1968, intervenue pour rendre civilement responsables de leurs actes les personnes agissant sous l'empire d'un trouble mental, n'a pas assorti cette révolution juridique d'une quelconque obligation d'assurance. Il faut rappeler par ailleurs que la victime d'un dommage présentant le caractère matériel d'une infraction pénale dispose d'une action contre le Fonds de garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme ([CPP, art. 706-3 et 706-15](#)), ce qui lui permet de pallier le défaut d'assurance du responsable.

Il est pourtant indéniable que la présence aux côtés du responsable d'un assureur de responsabilité influence les juges qui hésiteront à faire peser sur un individu non assuré le poids d'une réparation qui devrait en principe peser sur la collectivité (G. Viney, *Le déclin de la responsabilité individuelle* : LGDJ 1965, p. 416, *spéc.* n° 257 s. ; *Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité civile* : LGDJ, 2e éd. 1995, n° 61 à 64). Il faut d'ailleurs remarquer que les magistrats de la cour d'appel de Limoges, dans l'affaire *Blieck*, avaient pris soin de relever que le Centre d'Aide par le Travail (actuellement ESAT) était couvert par une assurance de responsabilité avant de le condamner (CA Limoges, 23 mars 1989 : *Resp. civ. et assur.* 1989, *comm.* 381). C'est cette dernière raison qui expliquerait d'ailleurs la prudente casuistique adoptée par la Cour de cassation depuis 1991, ce qui permet au juge de s'assurer que le responsable désigné aura effectivement les moyens d'indemniser la victime (en ce sens, J. Ghestin, *art. préc.* n° 5 : [JCP G 1991, II, 21673](#), *spéc.* n° 17).

B. Reconnaissance implicite d'un principe général de responsabilité civile du fait d'autrui

§ 20 Justification

Si de puissantes forces se sont longtemps opposées à la reconnaissance du principe général de responsabilité du fait d'autrui, de très nombreuses raisons militent aujourd'hui en sa faveur (1°). Cette reconnaissance est d'ailleurs implicite depuis 1991 (2°).

1° Généralité du principe

a) Situation en matière contractuelle

§ 21 Le désir d'harmonisation

Le premier argument qui milite en faveur de la reconnaissance du principe général de responsabilité civile du fait d'autrui tient à la nécessité d'harmoniser les responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Dans le cadre du contrat, en effet, le débiteur répond normalement de l'inexécution de l'obligation par des tiers à l'acte juridique lorsqu'il les a volontairement introduits dans l'exécution de celui-ci (D. Rebut, *De la responsabilité contractuelle du fait d'autrui et de son caractère autonome* : *RRJ* 1996-2, p. 409 s.). En dépit de l'opposition farouche d'une certaine doctrine viscéralement attachée au caractère personnel de l'obligation d'exécuter le contrat (R. Rodière, *Y a-t-il une responsabilité contractuelle du fait d'autrui ?* : D. 1952, *chron. p.* 79), la jurisprudence a progressivement admis que le débiteur devait répondre de l'inexécution de la convention lorsque celle-ci était imputable au fait de ses préposés (Cass. 1re civ., 18 oct. 1960 : *JCP G* 1960, II, 11846, note R. Savatier) ou de l'un de ses sous-traitants (CA Bourges, 1re ch., 17 nov. 1997, *SICA d'aménagement hydraulique c/ SCEA Pommerais de Salleroy* : [JurisData n° 1997-046030](#)). Certes, la situation de la victime n'est pas la même selon qu'elle est liée ou non par contrat au responsable du fait d'autrui. Mais cette dualité n'était guère satisfaisante s'agissant de situations mixtes où la qualification contractuelle sera parfois envisagée, ou parfois écartée (V. C. Atias, *Restaurer le droit du contrat* : D. 1998, *chron. p.* 137).

Or, on sait que depuis quelques années il existe une forte tendance à aligner les règles de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, quitte à transcender cette distinction bien académique pour promouvoir des responsabilités ayant comme fondement autonome des dispositions législatives expresses ([L.](#)

[n° 85-677, 5 juill. 1985](#), tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, art. 2. - [L. n° 98-389, 19 mai 1998](#), relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. - [L. n° 2002-303, 4 mars 2002](#) relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : JO 5 mars 2002).

S'agissant de la responsabilité du gardien du fait des choses, hypothèse proche de celle qui nous intéresse ici, la jurisprudence affirme d'ailleurs, depuis 1995, qu'un même dommage peut engager la responsabilité de son gardien sur un fondement contractuel, dans les rapports avec les parties à l'acte, et délictuel dans les rapports avec les tiers ([Cass. 2e civ., 17 janv. 1995, n° 93-13.075, SA Planet Watthom c/ CPAM du Morbihan ; JurisData n° 1995-000181](#) ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 123 ; D. 1995, jurispr. p. 360, note P. Jourdain ; D. 1996, somm. p. 16, obs. G. Paisant ; [JCP G 1996, I, 3944, n° 6](#), obs. G. Viney. - Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, Cts C. c/ CRTS de Bordeaux : [JCP G 1998, II, 10088](#), rapp. P. Sargos). La reconnaissance d'un principe général de responsabilité civile extracontractuelle du fait d'autrui permet alors d'envisager une même solution s'agissant du fait des personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité du responsable et de préparer, dans l'avenir, une fusion des régimes.

b) Situation en droit administratif

§ 22 L'exemplarité du droit administratif

Le droit administratif a lui aussi consacré, depuis de nombreuses années déjà, un principe de responsabilité du fait d'autrui. C'est ainsi qu'est née la responsabilité des établissements publics du fait des dommages causés par des personnes faisant courir à leur entourage un risque spécial, en raison de l'emploi de nouvelles thérapeutiques laissant une certaine marge de liberté à des individus pourtant réputés "à risque". Cette jurisprudence s'est appliquée à des délinquants traités en régime de liberté (CE, 3 févr. 1956, *Thouzelier* : Rec. CE, p. 49 ; D. 1956, jurispr. p. 596, obs. J.-M. Auby ; [JCP G 1956, II, 9608](#), note D. Lévy ; RD publ. 1956, p. 854, note M. Waline), de détenus en régime de semi-liberté ou de liberté conditionnelle (CE, 29 avr. 1987, *Min. justice c/ BPRES* : [JCP G 1988, II, 20920](#), note B. Pacteau), des malades mentaux en sortie d'essai (CE, 13 juill. 1967, *Dépt de la Moselle* : Rec. CE, p. 341) ou en placement familial surveillé (CE, 13 mai 1987, *Piollet* : Rec. CE, p. 172 ; D. 1988, somm. p. 163, obs. F. Moderne et P. Bon. - Adde P. Bon, *La responsabilité du fait des personnes dont on a la garde ; sur un rapprochement des jurisprudences administrative et judiciaire* : RFD adm. 1991, p. 991. - F. Monéger, *Le rapprochement de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation en matière de " responsabilité du fait des personnes soumises à la surveillance d'autrui "* : RD sanit. soc. 1993, p. 401). L'État a également été reconnu responsable sans faute des dommages causés par des enfants placés dans des établissements publics ou privés, lorsqu'ils sont habilités en vertu de l'ordonnance modifiée n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (CE, 19 déc. 1969, *Établissement Delanoy* : RD publ. 1970, p. 787, concl. M. Grévisse, p. 1120, note M. Waline ; D. 1970, jurispr. p. 268, note J.-M. Garrigou-Lagrange. - CE, 12 nov. 1975, *garde des Sceaux c/ Schmidt* : Rec. CE, p. 562. - CE, 5 déc. 1997, *Min Just. c/ Pelle* : AJDA 1998, p. 569, concl. J.-C. Bonichot, note F. Dietsch, note C. Guettier, simple convention signée en attendant une décision de placement du juge des enfants), ou à une personne "digne de confiance" (CE, 5 déc. 1997 : D. 1999, somm. p. 50, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RTD sanit. soc. 1998, p. 367, obs. J.-M. Lhuillier. - [CAA Nantes, 19 févr. 2004, n° 01NT01806](#)).

Jusqu'en 2005, le Conseil d'État avait refusé de consacrer le principe d'une responsabilité sans faute de l'État pour les dommages causés par des mineurs confiés aux services de l'Aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures d'assistance éducative, qu'il s'agisse de personnes physiques, comme une assistante maternelle, ou morale comme une association gérant un foyer d'accueil (CE, 3 nov. 1976 : Rec. CE, p. 471. - CE, 14 juin 1978 : Rec. CE, p. 269. - CE, 30 juin 1986 : Rec. CE, p. 707). Les victimes devaient, dans ce cas de figure, établir l'existence d'une faute (CE, 11 avr. 1973, *Dépt de la Marne* : Rec. CE, p. 1101). Désormais, et depuis un arrêt en date du 11 février 2005, le Conseil d'État admet que la responsabilité de l'État soit engagée sans faute (CE, sect., 11 févr. 2005 : [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 192](#), obs. C. Guettier. - [CE, sect., 1er juill. 2016, n° 375076, Sté Groupama Grand Est](#) : [JurisData n° 2016-012953](#) ; [JCP A 2016, n° 35, 2230](#), H. Habchi).

c) Situation à l'étranger

§ 23 Les exemples étrangers

La France apparaissait en retrait par rapport aux pays ayant reconnu l'existence d'un principe de responsabilité civile du fait d'autrui, comme l'Algérie, l'Égypte, la Grèce ou le Japon (*H. et L. Mazeaud, par A. Tunc, préc. n° 1, spéc. n° 714, note 6*). L'[article 1054 du Code civil](#) du Québec disposait également qu'une personne est responsable "du dommage causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle" (sur l'interprétation de cette disposition, R. Legeais, *Un article à surprises ou le nouvel essai de généraliser la responsabilité civile du fait d'autrui* : D. 1965, chron. p. 131). Les nouvelles dispositions du Code civil du Québec ont consacré différents cas de responsabilités du fait d'autrui fondés (art. 1459 à 1464). L'article 832 du BGB (*Code civil allemand*) dispose pour sa part que "Celui qui en vertu de la loi est obligé d'exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état physique ou mental a besoin d'être surveillée, est tenu de réparer le préjudice causé par cette personne à autrui".

L'action convergente des règles applicables en matière contractuelle, du droit administratif et de l'exemple d'autres pays allait déterminer le revirement intervenu en 1991 en rendant nécessaire un alignement de la Cour de cassation.

2° Cas de responsabilité du fait d'autrui

§ 24 Genèse de l'arrêt *Blieck*

C'est à l'audace des magistrats de la cour d'appel de Limoges que l'on doit le revirement de la jurisprudence judiciaire. Dans l'affaire qui lui était soumise, un jeune majeur avait été placé dans un Centre d'Aide par le Travail (actuellement ESAT) où il bénéficiait d'un régime de quasi-liberté lui permettant d'aller et venir, à son gré, pendant la journée. Il en avait profité pour mettre le feu à une forêt appartenant aux conjoints Blieck. Visant l'[article 1384, alinéa 1er, du Code civil](#) (art. 1242 actuel), les magistrats Limougeaux n'hésitèrent pas à condamner l'association, gestionnaire du centre, tout en proclamant, pour l'occasion, l'existence d'un principe de "présomption de responsabilité du fait d'autrui" (CA Limoges, 23 mars 1989, *préc. n° 19*). Sans doute consciente de l'enjeu, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation usa de la faculté offerte par l'[article L. 131-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire](#) pour renvoyer, dans un arrêt du 4 juillet 1990, l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en raison de la question de principe qu'elle soulevait ([Cass. 2e civ., 4 juill. 1990, n° 89-15.231, inédit](#)).

Sans aller jusqu'à proclamer, à son tour, l'existence d'un principe général trouvant son siège dans l'alinéa 1er de l'article 1242 (art. 1384 ancien) du Code civil, ni même affirmer formellement que la liste des cas contenue dans l'article 1242 (art. 1384 ancien) du Code civil ne présentait pas de caractère limitatif, l'Assemblée

plénière rejeta, dans un arrêt rendu le 29 mars 1991 (*préc. n° 5*), le pourvoi en définissant les critères permettant d'engager la responsabilité civile de l'association pour les dommages causés par son pensionnaire :

[Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, préc.](#)

(...) Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé, et que Joël Weevauters était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci, au sens de l'[article 1384, alinéa 1er, du Code civil](#), et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés (...).

Cette prudence a pu décevoir. Elle s'explique certainement par la volonté de contrôler les conditions de mise en oeuvre de ces nouveaux cas de responsabilité (G. Viney, *chron. préc.*) et d'éviter de donner aux juges du fond le pouvoir de fixer librement la liste des responsables du fait d'autrui. Cette crainte de voir lui échapper la situation ne semble pas avoir quitté la Cour de cassation qui n'a toujours pas formellement consacré de principe général de responsabilité du fait d'autrui ; il a d'ailleurs fallu attendre cinq ans pour que sa deuxième chambre civile se décide enfin à viser formellement l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil (Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, *Dame Anne ès qualités et a. c/ ADAPEI : Resp. civ. et assur.* 1996, *comm.* 110 ; JCP G 1997, I, 3893, n° 4, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 24-25 oct. 1997, p. 69, note J. Bonneau ; LPA 14 juin 1996, n° 72, p. 28, note A. Batteur).

§ 25 L'émergence d'un double modèle

Jusqu'en 1995, la Cour de cassation n'a consacré que des cas voisins concernant des personnes placées dans des établissements et nécessitant une prise en charge particulière. Mais à partir de 1995, la Cour de cassation a consacré des hypothèses nouvelles où le responsable n'exerçait aucun contrôle sur leur vie mais simplement dirigeait certaines de leurs activités, notamment dans le domaine sportif, ouvrant ainsi un deuxième front (Cass. 2e civ., 22 mai 1995, *cité n° 28*).

Si le fondement de ces condamnations est identique, il apparaît clairement aujourd'hui que la jurisprudence s'ordonne autour des deux modèles présents dans l'[article 1242 du Code civil](#). Le premier, inspiré de la responsabilité parentale, correspond à des hypothèses où les pouvoirs conférés ont pour objet le gouvernement de la personne d'autrui dès lors que celui-ci a besoin d'être pris en charge personnellement et de manière permanente. Le second modèle, inspiré de la responsabilité des commettants, est fondé sur l'idée d'une direction de l'activité d'autrui et s'applique à toute personne qui encadre une activité déterminée.

C'est donc autour de ces deux modèles qu'il est possible aujourd'hui de dresser une liste des cas de responsabilité du fait d'autrui consacrés par la jurisprudence ou au contraire rejetés par elle.

a) Gouvernement de la personne d'autrui

§ 26 Hypothèses retenues

A été consacrée la responsabilité :

- d'une association gérant un centre d'aide par le travail ([Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, préc. n° 5](#) - Cass. crim., 4 janv. 1995 : *Resp. civ. et assur.* 1996, *comm.* 10 et *chron.* 4, par P. Conte ; JCP G 1995, I, 3893, n° 4, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 24-25 oct. 1997, p. 69, note J. Bonneau) ;
- d'une association gérant un foyer d'accueil pour jeunes délinquants placés en vertu d'une mesure d'assistance éducative prononcée par application des [articles 375 et suivants du Code civil](#), soit directement désignée par le juge des tutelles (CA Poitiers, 25 juill. 1991 : *cité par F. Alt-Maes, La responsabilité du mineur de 7 à 13 ans : Dr. enfance et fam.* 1995, p. 20, n° 42. - CA Rouen, 25 sept. 1991, Cts X c/ Association d'action éducative de Rouen : D. 1993, *jurispr.* p. 5, note C. Pigache. - Cass. crim., 10 oct. 1996, Association Le foyer Saint-Joseph : Bull. crim. n° 357 ; JCP G 1997, II, 22833, note F. Chabas ; D. 1997, *jurispr.*, p. 309, note M. Huyette ; RTD sanit. soc. 1997, p. 881, obs. J.-M. Lhuillier. - Cass. crim., 26 mars 1997 : Bull. crim. n° 124 ; *Resp. civ. et assur.* 1997, *comm.* 292, obs. H. Groutel ; JCP G 1997, II, 22868, rapp. F. Desportes ; D. 1997, *jurispr.* p. 496, note P. Jourdain ; Dr. famille 1997, *comm.* 98, note P. Murat ; JCP G 1998, II, 10015, note M. Huyette ; D. 1998, *somm.* p. 201, obs. D. Mazeaud. - CA Pau, 1re ch., 2 déc. 1999, CRAMA Centre Atlantique c/ Fossat : Cah. *Jurispr. Aquitaine* 2000, n° 5506 ; JCP G 2000, IV, n° 2571. - Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, n° 98-17.005 : *JurisData n° 2000-000075* ; Bull. civ. II, n° 15 ; D. 2000, *jurispr.* p. 571, note M. Huyette ; Dr. & patr. 2000, p. 109, obs. F. Chabas ; JCP G 2000, I, 241, n° 14, obs. G. Viney ; RTD civ. 2000, p. 588, n° 7, obs. P. Jourdain ; *Resp. civ. et assur.* 2000, *comm.* 111, obs. P. Vaillier. - Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-18.286, 00-19.694, 00-19.922 : *JurisData n° 2002-014563 et 2002-014568* ; Bull. civ. II, n° 120 ; *Resp. civ. et assur.* 2002, *comm.* 283, repère 10, H. Groutel ; D. 2002, p. 2750, note M. Huyette ; RTD civ. 2002, p. 825, n° 5, obs. P. Jourdain ; JCP G 2003, II, 10068, note A. Gouttenoire et N. Roget. - LPA n° 136, 9 juill. 2003, p. 21, note N. Rexand-Pourias ; RJPF n° 11, nov. 2002, p. 20, note F. Chabas. - Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 01-15.607, 01-15.923 : *JurisData n° 2003-018962* ; Bull. civ. II, n° 129 ; D. 2003, *jurispr.* p. 2256, note M. Huyette ; JCP G 2004, I, 101, n° 19, obs. G. Viney ; *Resp. civ. et assur.* 2003, *comm.* 222. - Cass. 2e civ., 22 mai 2003 : Bull. civ. II, n° 157 ; D. 2004, p. 1342, obs. P. Jourdain. - CA Lyon, 1re ch. civ., 19 avr. 2004, n° 02/04051, Garcia Bechim c/ Association départementale savoyarde : *JurisData n° 2004-247568*), ou bénéficiaires d'un régime de semi-liberté (Cass. 2e civ., 9 déc. 1999, n° 97-22.268 : *JurisData n° 1999-004348* ; Bull. civ. II, n° 189 ; *Resp. civ. et assur.* 2000, *comm.* 76 ; RTD civ. 2000, p. 338, obs. P. Jourdain ; JCP G 2000, I, 241, n° 12, obs. G. Viney ; LPA 23 mars 2000, note M.-C. Meyzeaud-Garaud ; RTD civ. 2000, p. 338, n° 3, obs. P. Jourdain ; D. 2000, *jurispr.* p. 713, note A.-M. Galliou-Scanvion), soit choisie par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance à qui l'enfant a été confié (Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-85.240, Ass. X. et a. : *JurisData n° 2000-003131* ; Bull. crim. n° 233 ; JCP G 2000, I, 280, n° 15, obs. G. Viney ; *Resp. civ. et assur.* 2000, *comm.* 352 ; D. 2001, *jurispr.* p. 653, note M. Huyette. - CA Versailles, 1re ch. A, 8 juin 2001 : D. 2001, IR p. 2461) ;
- d'une association gérant un Institut médico-éducatif pour les dommages causés par ses pensionnaires confiés en vertu d'une convention passée avec les parents (Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, *Dame Anne ès qualités et a. c/ ADAPEI* : Bull. civ. II, n° 16 ; *Resp. civ. et assur.* 1996, *comm.* 110 ; JCP G 1997, I, 3893, n° 4, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 24-25 oct. 1997, p. 69, note J. Bonneau ; LPA 14 juin 1996, n° 72, p. 28, note A. Batteur. - Cass. crim., 15 juin 2000, Ass. X. et a. : *JurisData n° 2000-003132* [sol. impl.] ; Bull. crim. n° 232 ; *Resp. civ. et assur.* 1999, *comm.* 353. - CA Aix-en-Provence, ch. 10, 11 mars 2004, MAIF /DUFES : *JurisData n° 2004-237506*) ;

- d'une fondation, gérant une maison d'accueil à caractère social, du fait des dommages causés par les mineurs qui y séjournaient (CA Versailles, ch. spéc. des mineurs, 5 oct. 1995, S. : [JurisData n° 1995-046743](#)) ;
- d'une clinique psychiatrique du fait des dommages causés par un malade hébergé et soigné depuis plus d'un an (CA Orléans, 25 juin 1996, Cie d'Assurances Zurich c/ Krezel : [JurisData n° 1996-044670](#) ; JCP G 1997, I, 4070, n° 24, obs. G. Viney) ;
- du tuteur pour les dommages causés par son pupille mineur (Cass. crim., 28 mars 2000, Compagnie Abeille Assurances c/ M.D. : Bull. crim. n° 140 ; LPA 16 juin 2000, p. 17, note A.-M. Galliou-Scarnvion ; JCP G 2000, I, 241, n° 10, obs. G. Viney ; RTD civ. 2000, p. 586, n° 6, obs. P. Jourdain ; [Resp. civ. et assur. 2000. comm. 354](#) - beau-père de l'enfant) ;
- du père d'un enfant mineur, divorcé, chez qui la résidence habituelle de l'enfant n'avait pas été fixée ([CA Limoges, ch. civ., 1re sect., 5 août 2003, n° 00/01371](#) : [JurisData n° 2003-227605](#) ; [Resp. civ. et assur. 2004. comm. 59](#), note Ch. Radé).

§ 27 Hypothèses rejetées

En revanche la jurisprudence n'a pas retenu la responsabilité :

- de l'instituteur qui ne répond pas du fait de ses élèves sur le fondement de l'article 1242 (art. 1384 ancien), alinéa 1er, du Code civil ([Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n° 92-19.649](#) : [JurisData n° 1994-000676](#) ; [Resp. civ. et assur. 1994, comm. 240](#), obs. M.-A. Péano ; [JCP G 1994, II, 22336](#), 2e esp., note H. Merger et C. Féddal ; I, 3773, n° 8, obs. G. Viney) ;
- des grands-parents, oncles ou tantes, qui ne répondent pas des dommages causés par leurs petits-enfants, neveux et nièces confiés pour la période des vacances (Cass. 2e civ., 18 sept. 1996, préc. n° 8. - G. Blanc : D. 1997, chron. p. 327) ;
- du curateur, " même s'il hébergeait le majeur à son domicile " (CA Toulouse, 1re ch., 28 oct. 1996, Carbo c/ Damin : [JurisData n° 1996-055299](#). - [Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n° 03-20.071 FS-P+B. Cts Martin c/ Dlle Hameza et a.](#) : [JurisData n° 2006-032914](#) (rejet CA Aix-en-Provence, 11e ch. civ., 18 mars 2003)) ;
- de l'administrateur des biens du majeur protégé qui ne répond pas des dommages causés par son pupille demi-pensionnaire dans un institut médico-éducatif (Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, citée n° 41) ;
- du locataire qui a prêté son studio pour quelques jours à un tiers, ce qui ne permet pas de caractériser en quoi il avait accepté d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de ce dernier et, par conséquent, de le rendre responsable, sur le fondement de l'article 1242, alinéa 2 du Code civil, des dommages causés au voisin par l'incendie provoqué par la négligence de l'occupant ([Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.889](#), inédit : [JurisData n° 2014-001840](#) ; [JCP G 2014, 533, n° 18](#), note L. Perdrix).

b) Direction de l'activité d'autrui

§ 28 Hypothèses retenues

A été consacrée la responsabilité :

- d'une " association sportive ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres " ([Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871, Union sportive du personnel d'électricité et gaz de Marseille c/ Fédération française de rugby et autres et UAP et a. c/ Rendeuygues](#) : [JurisData n° 1995-001358](#) ; Bull. civ. II, n° 155 ; [Resp. civ. et assur. 1995, comm. 36](#), par H. Groutel ; [JCP G 1995, II, 22550](#), note J. Mouly, I, 3893, n° 4, obs. G. Viney ; RTD civ. 1995, p. 899, n° 4, obs. P. Jourdain ; RJDA 1995, p. 853, rapp. P. Bonnet ; LPA 2 févr. 1996, p. 16, note S. Hocquet-Berg ; D. 1996, somm. p. 29, obs. F. Alaphilippe ; Defrénois 1996, p. 357, obs. D. Mazeaud ; Gaz. Pal. 1996, I, p. 26, note F. Chabas ; RJDA 1995, n° 1188 et p. 853, rapp. J. Bonnet ; Audijuris janv. 1996, p. 20, obs. G. Amlon [confirmation de CA Limoges, 17 sept. 1992 : D. 1993, somm. p. 333, obs. C. Mouly]. - CA Pau, 1re ch., 27 nov. 1997, Association sportive ASCA c/ Dubarry : [JurisData n° 1997-048644](#). - [Cass. 2e civ., 3 févr. 2000, n° 98-11.438](#), Amicale sportive et culturelle d'Aureilhan c/ Dubarry : [JurisData n° 2000-000372](#) ; Bull. civ. II, n° 26 ; [JCP G 2000, II, 10316](#), note J. Mouly ; Defrénois 2000, p. 724, obs. D. Mazeaud ; JCP G 2000, I, 241, n° 15, obs. G. Viney ; D. 2000, jurispr. p. 862, note S. Denoix de Saint Marc ; [Resp. civ. et assur. 2000, comm. 110](#), obs. H. Groutel. - TGI Paris, 1re ch., 20 juin 2001 : D. 2001, p. 2716, obs. F. Lagarde. - CA Aix-en-Provence, 10e ch., 27 févr. 2002, Lechelache c/ CPAM des Bouches-du-Rhône : [JurisData n° 2002-174521](#) ; [JCP G 2003, II, 10097](#), note C. Bloch. - CA Pau, 1re ch., 23 juin 2003, Cie Azur c/ Corrges et Groupama c/ Destizon : Cah. jurispr. Aquitaine 2003, p. 474 et p. 475, obs. V. Larribau-Terneyre. - [CA Amiens, 1re ch., 11 mars 2004, n° 03/00047, Moreira c/ L'Union sportive de Guise](#) : [JurisData n° 2004-243117](#). - [CA Versailles, 3e ch., 12 mars 2004, n° 02/04117, SA Azur Assurances c/ Blairon](#) : [JurisData n° 2004-251499](#) ; Bull. inf. C. cass. n° 607, 1er nov. 2004, n° 1568. - CA Aix-en-Provence, 10e ch., 16 mars 2004 : [Resp. civ. et assur. 2004, comm. 248](#), Ch. Radé. - CA Aix-en-Provence, 21 oct. 2004 : D. 2005, p. 40, note J.-B. Laydu ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 9](#) par H. Groutel. - [Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, P+B+R+I, Sté La Sauvegarde c/ Marcos](#) : [JurisData n° 2007-039907](#) ; JCP E 2007, 2198, n° 40, note Ch. Radé ; [JCP G 2007, II 10150, n° 37](#), note J.-M. Marmayou. - [Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19.957](#) : [JurisData n° 2018-012209](#) ; [JCP G 2018, 948](#), note Y.-M. Serinet ; D. 2018, p. 1680, note N. Rias ; RTD civ. 2018, p. 916, obs. P. Jourdain ; [Resp. civ. et assur. 2018, comm. 210](#), obs. S. Hocquet-Berg ; D. 2019, p. 38, obs. Ph. Brun) ;
- d'une commune pour les dommages causés par des " marginaux, autorisés à séjourner dans l'immeuble, qui allumaient fréquemment du feu de façon dangereuse eu égard à la vétusté des immeubles formant le quartier " ([Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-16.852, Cne de Le Blanc](#) : [JurisData n° 1995-001355](#) ; Bull. civ. II, n° 149 ; [Resp. civ. et assur. 1995, comm. 288](#) ; RTD civ. 1995, p. 902, obs. P. Jourdain ; Defrénois 1995, p. 1057, n° 10, obs. P. Delebecque ; [JCP G 1995, I, 3893, n° 5](#), obs. G. Viney ; D. 1996, jurispr. p. 453, note T. Le Bars et K. Buhler, solution fondée sur l'article 1382, alinéa 2, du Code civil. - Dans le même sens : CA Bordeaux, 1re ch., sect. A, 11 mai 1993, Cie La France IARD et a. c/ Margaix : [JurisData n° 1993-042904](#)) ;
- d'une association de scouts pour les dommages causés par les enfants ([CA Paris, 14e ch. B, 9 juin 2000, n° 2000/02202](#) : [JurisData n° 2000-121119](#) ; [Resp. civ. et assur. 2000, comm. 74](#), obs. L. Grynbaum) ;

- d'une association de majorettes pour les dommages causés par l'une d'entre elles (*Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n° 00-13.553, Sté Axa : JurisData n° 2002-016782 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm. 28* et *chron. 4, H. Groutel ; LPA n° 69, 7 avr. 2003, p. 11, note F. Buy ; RTD civ. 2003, p. 305, n° 4, obs. P. Jourdain*) ;
- d'une association de supporters en raison des dégradations commises par ces derniers après un match (*CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2003, 10e ch. : JurisData n° 2003-229812 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 89, Ch. Radé*) ;
- des syndicats pour les dommages causés par leurs adhérents dans la mesure où " un syndicat n'ayant ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent " (*Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n° 04-11.665 : JurisData n° 2006-035526 ; JCP G 2007, II, 10004, note J. Mouly ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 365, note C. Radé ; D. 2007, p. 204, note J.-B. Laydu*).

§ 29 Hypothèses rejetées

En revanche la jurisprudence a refusé de retenir la responsabilité :

- de l'employeur qui ne répond pas des dommages causés par un marin car il n'est pas " tenu d'une obligation juridique de prise en charge et de contrôle permanent du mode de vie de son préposé " (*CA Aix-en-Provence, 2e ch., 10 oct. 1991, Larbichant c/ SNTM Hyproc : JurisData n° 1991-052474*) ;
- du chirurgien qui ne répond pas du fait de l'anesthésiste, chaque professionnel devant être indépendant dans l'exercice de son art (*CA Pau, 6 nov. 1996, Cottonnec : Cah. jurispr. Aquitaine 1997, n° 4317, p. 108*).
- d'une association communale de chasse pour les dommages causés par ses sociétaires à l'occasion d'une chasse et qui, aux termes de l'article L. 222-2 du Code rural alors applicable, " n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceux-ci " (*Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.842 : JurisData n° 2008-044958 ; Bull. civ. n° 192 ; JCP G 2008, II, 10184, note J. Mouly ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 313, note H. Groutel ; JCP G 2008, II, 10203, n° 50, note F. Boulanger. - Contra ant. TGI Cusset, 29 févr. 1996, Alves c/ Royer et a. : JCP G 1997, II, 22849, note J. Mouly. - CA Dijon, ch. civ. B, 5 sept. 2002, n° 00/01673, C. c/ V. : JurisData n° 2002-192423 ; JCP G 2003, IV, 1413*), la responsabilité personnelle du Président de l'Association pouvant également être recherchée (*CA Dijon, ch. civ. B, 5 sept. 2002, n° 00/01673, préc.*) dès lors qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions (*Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14.399 : JurisData n° 2004-025067*).

§ 30 Propositions supplémentaires

La casuistique adoptée par la Cour de cassation autorise tous les espoirs et a incité la doctrine à envisager l'application de la jurisprudence *Blieck* à de nouvelles situations inspirées par les deux modèles. Le catalogue des applications souhaitées, ou redoutées, concerne ainsi la responsabilité :

- des assistantes maternelles du fait des enfants dont elles assurent la garde (*J. Mouly, note ss Cass. 2e civ., 22 mai 1995, préc. n° 28*) ;
- à la (ou au) baby-sitter du fait des enfants gardés (*C. Radé, Le renouveau de la responsabilité du fait d'autrui : D. 1997, chron. p. 279*) ;
- du gourou du fait des adeptes présents dans les sectes (*C. Radé, chron. préc.*) ;
- de toutes les associations, et pas seulement sportives (*F. Chabas, obs. préc. n° 28 ss Cass. 2e civ., 22 mai 1995*) ;
- des moniteurs du fait des skieurs emmenés en randonnées (*F. Chabas, obs. préc. n° 28 ss Cass. 2e civ., 22 mai 1995*) ;
- des guides qui accompagnent les clients dans un champ archéologique (*F. Chabas, obs. préc. ss Cass. 2e civ., 22 mai 1995*) ;
- des sociétés mères du fait de leurs filiales (*M.-P. Blin-Franchomme, Le critère de " garde " des personnes au regard du principe général de responsabilité civile du fait d'autrui : LPA 24 nov. 1997, spéc. p. 10*).

Il faut bien admettre que la liste n'est pas close. Mais il faudra bien en tirer des conclusions : plus la liste s'allongera, et plus il paraîtra inéluctable de franchir le dernier pas qui sépare la Cour de cassation de la consécration formelle d'un principe général. Rappelons que le projet de réforme de la responsabilité civile présenté en 2017 prévoit de fermer cette liste de cas.

II. Conditions d'application du principe général de responsabilité civile du fait d'autrui

§ 31 Présentation

La méthode adoptée depuis l'arrêt *Blieck* incite à répertorier la liste des personnes à qui l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, a été déclaré applicable. De cette liste émergent des critères qui permettent non seulement de donner une certaine cohérence à l'ensemble, mais également d'envisager de nouvelles applications du principe général de responsabilité civile du fait d'autrui, au gré des besoins. Deux séries de conditions doivent être ainsi réunies : les premières sont relatives au responsable du fait d'autrui (**A**), les secondes à l'auteur des faits dommageables (**B**).

A. Conditions relatives au responsable du fait d'autrui

§ 32 Détermination des critères

L'application du principe semble générale et toute personne a vocation à répondre du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, dès lors qu'elle exerce sur l'auteur des faits dommageables une autorité suffisante (**1°**). Il faut toutefois exclure les personnes qui se voient appliquer un régime spécial de responsabilité civile du fait d'autrui (**2°**).

1° Autorité sur autrui

§ 33 La vocation du principe

Si l'on s'en tient à la formule de l'alinéa 1er de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) du Code civil, et faute d'indications particulières, il n'y a aucune raison pour limiter a

priori la liste des personnes responsables du fait d'autrui à certaines catégories prédéterminées. C'est bien d'ailleurs ce qui a été noté dans les premiers commentaires intervenus après l'arrêt *Blieck* puisque certains auteurs ont affirmé que la promotion pure et simple d'un principe général de responsabilité ne peut que conduire à désigner " toute personne assumant, à titre professionnel ou non, temporaire ou permanent, contre rémunération ou bénévolat, une mission de surveillance " (G. Viney, *Vers un élargissement [...]*, art. préc. n° 5 : D. 1991, chron. p. 157).

Le principe a donc une incontestable vocation à s'appliquer d'une manière générale (a). Le seul critère discriminant doit être relatif à l'autorité exercée sur autrui (b).

a) Absence de limitation de l'application du principe à certaines catégories de responsables

§ 34 Personnes morales, personnes physiques et assurance

L'examen de la jurisprudence montre que les responsables condamnés sont la plupart du temps des personnes morales, qu'il s'agisse d'associations, d'une fondation, d'une commune, ou encore d'une clinique. Parallèlement, force est de constater que la plupart des refus d'appliquer la jurisprudence *Blieck* concernent des personnes physiques, qu'il s'agisse d'instituteurs, des grands-parents, oncles ou tantes, d'un chirurgien, d'un curateur ou d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire (V. [n° 28 et 29](#)).

Certains auteurs souhaiteraient d'ailleurs que cette tendance soit érigée en véritable critère d'application du principe de responsabilité civile du fait d'autrui afin de protéger les personnes physiques, moins enclines à s'assurer, surtout lorsqu'elles sont mises en cause dans le cadre d'activités bénévoles (P. Jourdain : RTD civ. 1991, p. 544. - J. Carbonnier, préc. n° 15, spéc. n° 235. - M.-C. Lebreton, chron. préc. n° 8, spéc. p. 8). Comme cela a été démontré (G. Viney, *Le déclin de la responsabilité individuelle*, préc. n° 19, spéc. p. 416), la jurisprudence a naturellement tendance à se montrer plus sévère avec les responsables assurés (en ce sens, le rapport de la Cour de cassation pour l'année 1997 : Doc. fr., p. 59. - et la vive réaction d'Hubert Groutel : Resp. civ. et assur. 1998, n° 7, Repères). S'agissant de la mise en oeuvre de l'article 1242 (art. 1384 ancien), alinéa 1er, du Code civil, il est évident que cette considération est entrée en ligne de compte soit pour condamner des associations sportives qui organisent des compétitions dans la mesure où la loi (L. n° 84-610, 16 juill. 1984, art. 37 à 38-1 ; [L. n° 92-652, 13 juill. 1992](#)) leur impose de contracter une assurance de responsabilité (Cass. 2e civ., 22 mai 1995, préc. n° 28. - CA Pau, 27 nov. 1997, préc. n° 28) ou, au contraire, pour épargner le curateur ou l'administrateur judiciaire qui supportent déjà de nombreuses charges et dont le dévouement et le désintéressement ne doivent pas être découragés (en ce sens, concl. av. gén. R. Kessous ss. Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, Costedoat : [JCP G 2000. II. 10295](#)).

La question de la responsabilité des tuteurs et administrateurs légaux sous contrôle judiciaire du fait des majeurs placés sous leur responsabilité illustre d'ailleurs parfaitement ces hésitations. Certains auteurs l'avaient envisagée (R. Savatier, chron. préc. n° 14, spéc. p. 84. - J. Mouly, note préc. n° 28 ss Cass. 2e civ., 22 mai 1995. - Contra M. Béhar-Touchais, chron. préc. n° 5, spéc. n° 22), à la suite d'ailleurs de Domat et de Pothier et du projet initial de Code civil (citée par H. Dantenwille, concl. préc. n° 5 spéc. p. 170 et la référence au rapport de Treilhard du 19 pluviôse), à l'instar de législations étrangères et de la jurisprudence administrative (V. [n° 22](#)).

En 1998, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait refusé d'appliquer l'article 1242 (art. 1384 ancien), alinéa 1er, du Code civil, à l'administrateur légal sous contrôle judiciaire d'un majeur protégé, qui était par ailleurs son père (Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, cité n° 41). Mais en 2000, la chambre criminelle a condamné le tuteur d'un mineur, qui était par ailleurs son beau-père (préc.). Il n'y a pourtant pas de contradiction en ces deux décisions car les cas de figure étaient doublement différents. En premier lieu, l'administrateur judiciaire ne dispose pas de pouvoirs juridiques sur la personne même de l'incapable et ne peut donc la prendre en charge de manière globale et permanente, contrairement au tuteur. En second lieu, la personne protégée était un majeur, dans la première affaire, et non un mineur comme dans la seconde. Or la tutelle du mineur se rapproche plus de la responsabilité parentale, ce qui explique sans doute la solution finalement retenue par la Chambre criminelle. Il nous semble toutefois que cet argument ne suffit pas à justifier la différence de solutions constatée, surtout lorsque la tutelle du majeur concerne une personne, handicapée mentale, comme c'était le cas dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile, et que le tuteur est par ailleurs le père de l'enfant ; on peut en effet considérer que l'autorité exercée sur l'enfant n'avait pas cessé brutalement le jour de sa majorité. Il serait donc souhaitable que la Cour de cassation, dans le cadre d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière, prenne nettement position sur la question.

Par ailleurs, l'argument tiré du défaut d'assurance ne nous semble pas suffisant pour justifier les exclusions suggérées. Que le juge soit influencé par la présence d'un assureur et que cette considération achève de le convaincre de l'opportunité qu'il y a à condamner une personne, remplissant par ailleurs les autres conditions pour être jugée responsable, cela se comprend et ne peut qu'être approuvé. Mais il nous paraît singulier de faire de cette simple circonstance une véritable condition de la responsabilité du fait d'autrui. Une telle proposition inverse d'ailleurs étrangement l'ordre des choses. Dans une société libérale, il appartient par principe aux personnes de prendre les mesures qui s'imposent pour se garantir contre le risque de voir leur responsabilité civile mise en cause. On pourra discuter longuement sur l'opportunité qu'il y aurait à obliger tout citoyen à contracter une assurance de responsabilité. Mais en l'absence d'une telle obligation légale, il n'appartient certainement pas au juge d'outrepasser sa mission en subordonnant la mise en cause de la responsabilité à la présence aux côtés de la personne d'un assureur.

§ 35 Professionnels et bénévoles

Certains auteurs proposent également de limiter l'application de la jurisprudence *Blieck* aux professionnels en excluant les " gardiens purement occasionnels " (P. Jourdain, obs. : RTD civ. 1997, p. 669. - R. Kessous, concl. ss Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, cité n° 41), voire de ne viser que les gardiens à titre onéreux en excluant purement et simplement les personnes qui s'occupent d'autrui à titre gratuit (Ph. Le Tourneau, *Droit de la responsabilité et des contrats : Dalloz-Action*, 2004/2005, n° 7361. - R. Kessous, concl. préc.). Certes généreuse, cette proposition ne saurait trouver dans la rédaction de l'article 1242, alinéa 1er, le moindre soutien. Certains auteurs proposent bien d'oublier ce texte qui ne serait qu'un simple " prétexte " (F. Chabas, note préc. ss Cass. crim., 10 oct. 1996, préc. n° 8), pour ne s'intéresser qu'à de simples considérations de politique juridique (D. Mazeaud, obs. préc. ss Cass. crim., 26 mars 1997, préc. n° 26). Mais s'il est exact que, par son extrême dépouillement, la formule présente dans l'alinéa 1er laisse au juge une très grande latitude d'interprétation, il faut toutefois reconnaître qu'elle fixe tout de même certaines bornes à l'interprétation. Puisqu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, on ne voit pas pourquoi, ni comment, il serait loisible au juge de décréter *a priori* que le principe de responsabilité civile du fait d'autrui ne devrait s'appliquer qu'à des personnes morales, qu'aux professionnels ou à des personnes couvertes par une assurance de responsabilité.

La Cour de cassation ne s'est d'ailleurs pas laissée prendre à ce piège et n'a jamais indiqué qu'elle entendait *a priori* limiter la jurisprudence Blieck aux seules personnes morales. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a par ailleurs eu l'occasion de reprendre à son compte la formule d'une cour d'appel rappelant que l'alinéa 1er pouvait s'appliquer " à une personne physique ou morale " (*Cass. crim.*, 10 oct. 1996 , *préc.* n° 8).

Cette répugnance à engager la responsabilité de simples particuliers exerçant leur mission à titre bénévole explique certainement le refus d'appliquer l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, aux grands-parents (V. [n° 27](#)), même si d'autres arguments ont pu être avancés. En premier lieu, les grands-parents exercent certes une certaine autorité sur leurs petits-enfants mais celle-ci n'est pas comparable à celle des parents et le critère de la permanence des pouvoirs fait d'ailleurs ici défaut. On peut toutefois s'interroger sur la solution qu'il conviendrait de retenir si les grands-parents étaient amenés à élever leurs petits-enfants pour se substituer à des parents éloignés ou empêchés, puisque dans cette hypothèse le critère de la permanence pourrait être vérifié. Reste le second argument d'opportunité qui vise à protéger les grands-parents des risques liés aux dommages causés par leurs petits-enfants et de ne pas les dissuader de s'en occuper. Cet argument, qui a conduit la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à écarter la responsabilité du tuteur pour les dommages causés par son pupille (*Cass. 2e civ.*, 25 févr. 1998 , *cité* n° 41), est sérieux mais pas dirimant. On pourrait objecter ici que les intérêts des victimes sont au moins aussi légitimes que ceux des grands-parents.

La responsabilité des grands-parents pourra toutefois être engagée s'ils ont commis une faute personnelle de surveillance (*Cass. 2e civ.*, 5 févr. 2004, n° 02-15.383, 01-03.585 : *JurisData* n° 2004-022463 ; *Resp. civ. et assur.* 2004, *comm.* 127 : *Rev. Lamy dr. civ. avr.* 2004, *comm.* 132 , A. Marchand [Rejet, sur ce point, du pourvoi c/ CA Colmar, 2e ch. civ., 22 déc. 2000] - pas retenue. - *Cass. 2e civ.*, 18 mars 2004 : *Resp. civ. et assur.* 2004, *comm.* 216 ; *JCP G* 2004, II, 10123, note S. Moisdon-Chataignier - pas retenue. - CA Nancy, 26 avr. 2004 : *Resp. civ. et assur.* 2004, *comm.* 362, obs. Ch. Radé - retenue) ou comme gardiens des choses manipulées par l'enfant lorsqu'elles ont été l'instrument du dommage (*Cass. 2e civ.*, 5 févr. 2004, n° 02-15.383, 01-03.585, *préc.* : *Resp. civ. et assur.* 2004, *comm.* 127 - pas retenue).

Dans la mesure où l'alinéa 1er de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) du Code civil n'opère aucune distinction parmi les personnes qui doivent répondre d'autrui, il n'y a aucune raison *a priori* pour limiter l'application du principe à telle ou telle catégorie de débiteurs. La seule condition qui compte concerne alors les pouvoirs que détient le responsable sur autrui et qui justifient la mise en cause de sa responsabilité civile.

b) Exigence d'une autorité sur autrui

§ 36 Choix d'un critère

La doctrine s'est interrogée sur le critère permettant de désigner les personnes responsables. Dans un premier temps, c'est le critère de la garde qui semble avoir été privilégié. Nous pensons que ce critère n'est guère adapté et qu'il convient de fonder cette responsabilité sur la notion d'autorité (1). Cette notion doit par la suite être interprétée de manière différenciée selon que l'on se situe dans le cadre du gouvernement de la personne d'autrui (2) ou de la direction de son activité (3).

1) Le choix de l'autorité

§ 37 Le rejet de la garde

La doctrine s'est interrogée sur la nature particulière du lien unissant le répondant à l'auteur des faits dommageables. La présence dans la même phrase du principe de responsabilité du fait des choses et des personnes était trop tentante pour qu'on ne tente un rapprochement entre ces deux hypothèses et, notamment, qu'on soumette ces deux responsabilités à des conditions identiques (R. Savatier : *DH* 1933, *chron.* p. 81. - M. Puech, *L'illicéité dans la responsabilité civile extracontractuelle* : *LGDJ* 1973, n° 121 à 128). Dans la mesure où la responsabilité du fait des choses dispose d'une antériorité presque centenaire sur la responsabilité du fait d'autrui, il était alors logique de chercher à exploiter les conditions dégagées par la jurisprudence et notamment d'étendre le critère de la garde en toutes hypothèses (F. Alt-Maes, *art. préc.* n° 26. - M.-P. Blin-Franchomme, *art. Préc.* n° 30. - E. Leverbe, *Resp. civ. et assur.* 2005, *chron.* 4), d'autant plus que cette notion figurait formellement dans l'alinéa 4 de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) du Code civil consacré à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur avant son remplacement par la référence à l'autorité parentale le 4 mars 2002. Cette extension, tentante au regard des textes, a été réalisée par certains juges du fond, avec l'aval de la Cour de cassation (CA Rouen, 25 sept. 1991, *préc.* n° 26. - CA Bourges, 1re ch., 11 mai 1992 , *confirmé par Cass. 2e civ.*, 22 mai 1995, n° 92-21.871, 2e arrêt, *préc.* n° 28. - CA Rouen, ch. spéc. mineurs, 6 juin 1995 , *confirmé par Cass. crim.*, 26 mars 1997 , *préc.* n° 26).

Certains auteurs ont fait remarquer que les critères dégagés par la jurisprudence, tant à l'occasion de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière le 29 mars 1991 que des arrêts rendus le 22 mai 1995 par la deuxième chambre civile, s'apparentaient d'ailleurs aux critères de l'usage, direction et contrôle dégagés par l'arrêt *Consort Connot c/ Franck* dans le cadre de la responsabilité du fait des choses (*Cass. ch. réunies*, 2 déc. 1941 : *DC* 1942, *jurispr.* p. 25, note G. Ripert ; *S.* 1941, 1, p. 217, note H. Mazeaud ; *JCP G* 1942, II, 1766 , note G. Mihura). Le critère de l'usage, impossible à transposer en tant que tel s'agissant de la responsabilité du fait de personnes, serait remplacé par le critère de l'organisation du mode de vie ; il renverrait de surcroît à l'exigence de cohabitation, présente dans l'alinéa 4, qui rend effective la garde de l'enfant. Le critère de direction renverrait à un critère plus abstrait de commandement, comparable à l'autorité du commettant, alors que le critère du contrôle ferait plutôt référence à un pouvoir de type économique.

Cette assimilation des critères de la garde des choses et des personnes ne nous satisfait pas, tout d'abord parce qu'elle a pour effet de traiter les personnes comme des choses, ce qui n'est pas symboliquement satisfaisant (en ce sens la mise en garde de l'avocat général C. Cabannes ss l'arrêt *Fullenwarth* : *D.* 1984, *jurispr.* p. 525 et la *chron.* d'H. Groutel, *L'enfant mineur ravalé au rang de simple chose ?* : *Resp. civ. et assur.* 2001, *chron.* 18). Mais surtout, l'extension du critère de la garde se heurte aux termes mêmes de l'alinéa premier qui sont distincts selon qu'il fait référence aux choses (le responsable en a la garde) ou aux personnes (le responsable doit en répondre).

§ 38 Le choix de l'autorité

C'est la notion d'autorité qui nous paraît rendre le mieux compte du lien qui doit unir le responsable et l'auteur des faits dommageables, tout comme il est courant de faire référence à l'autorité parentale, à l'autorité de l'employeur ou à l'autorité judiciaire (V. en général, J.-B. Donnier, *L'autorité en droit privé* : thèse Aix-Marseille, 1992. Également notre *chron.* *Le renouveau de la responsabilité du fait d'autrui, apologie de l'arrêt Bertrand* : *D.* 1997, *chron.* p. 279). On peut d'ailleurs lire dans les travaux préparatoires du Code civil la référence à l'autorité comme critère de la responsabilité du fait d'autrui ; Tarrille estimait ainsi que les articles

1382 à 1386 ([C. civ., art. 1240 et 1241 actuels](#)) du Code civil instaurent une forme de garantie civile constituant un encouragement à la "vigilance des hommes chargés du dépôt sacré de l'autorité" (cité par J.-L. Halpérin, *Le Code civil : Connaissance du droit, Droit privé* : Dalloz 1996, p. 146, spécialement p. 67).

Cette notion d'autorité nous paraît également préférable, pour justifier la responsabilité du fait d'autrui, à celle de pouvoir, envisagée par certains auteurs (C. Larroumet, note [ss Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231](#), préc. n° 5. - Pour une critique du critère de pouvoir, P. Malaurie et L. Aynès, *Droit civil, Les obligations* : Cujas 7e éd. 1997, spéc. n° 199). Seule l'autorité est de nature à expliquer la délicate alchimie de l'obéissance, plus complexe que le simple produit d'un rapport de force caractérisant l'action du gardien sur la chose qu'il mettra en mouvement (en faveur du critère du pouvoir dans la responsabilité du fait des choses, V. P. Roubier, *L'arrêt des chambres réunies du 2 déc. 1941 et la théorie de la responsabilité civile* : JCP G 1942, I, 257).

Il faut d'ailleurs signaler que les juridictions du fond qui avaient tenté de promouvoir un principe général de responsabilité du fait d'autrui avant 1991, s'étaient fondées sur l'existence d'une "autorité légitime" exercée par les institutions auxquelles les enfants avaient été confiées (T. enfants Dijon, 27 févr. 1965, préc. n° 9. - T. enfants Poitiers, 22 mars 1966, préc. n° 9). Pour sa part, la Cour de cassation a formellement fait référence à ce critère de l'autorité dans certaines de ses décisions (Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, cité n° 41. - [Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-85.240](#), préc. n° 26).

2) Autorité et gouvernement de la personne d'autrui

§ 39 Sources de l'autorité

L'autorité qui s'exerce sur la personne qui a besoin d'une direction suivie peut être conférée soit volontairement, soit par décision de justice. Or, l'examen de la jurisprudence montre que les conditions de la responsabilité du fait d'autrui varient selon le cas de figure. Cette différence de régime se justifie pleinement, singulièrement lorsqu'elle concerne des mineurs. L'autorité parentale et, partant, la responsabilité parentale qui en découle, est d'ordre public et donc indisponible. Sauf dans les hypothèses où un transfert d'autorité sur l'enfant intervient en application de procédures légales, comme c'est le cas en matière d'assistance éducative (même si les parents demeurent titulaires de l'autorité parentale "*et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure*", [C. civ., art. 375-7](#)) ou de délégation de l'autorité parentale ([C. civ., art. 376 à 377-3](#)), il est logique que les parents ne puissent pas, par une simple manifestation de volonté, transférer l'autorité à un tiers. Cela ne signifie pas toutefois qu'un tel transfert ne peut pas avoir lieu, mais simplement que la convention ne peut pas avoir pour objet ce transfert, même si elle peut avoir cet effet lorsque la cohabitation avec l'enfant a été rompue, compte tenu de la durée et des modalités de prise en charge du mineur.

§ 40 Autorité exercée en vertu d'une démarche volontaire

Le premier arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire *Blieck* concernait un majeur placé dans un centre d'aide par le travail. Ce placement s'effectue à l'issue d'une procédure administrative qui postule que le majeur en accepte le principe et que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (anciennement COTOREP) décide également de l'y placer ([CASE, art. L. 241-6 s.](#)).

La Cour de cassation a posé comme condition que l'association devait avoir "volontairement accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie" de l'auteur des faits dommageables ([Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231](#), préc. n° 5).

L'exigence d'un contrôle permanent exercé sur le mode de vie d'autrui est ici parfaitement légitime. Le responsable se trouve en effet dans un rôle "d'éducateur" plus proche de celui des parents que d'un véritable employeur ; le majeur handicapé ne conclut d'ailleurs pas de contrat de travail avec l'ESAT (anciennement Centre d'Aide par le Travail) et se trouve dans une situation statutaire (Cass. soc., 18 mars 1997 : Dr. soc. 1997, p. 525, obs. P.-Y. Verkindt. - Cass. soc., 24 juin 1998 : RJS 1998, n° 1021). S'agissant singulièrement des ESAT, cette fonction résulte d'ailleurs directement des textes qui définissent leur mission ([CASE, art. L. 344-2](#) : "*Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale*"). Il est alors légitime d'exiger que l'autorité s'exerce de manière continue sur la personne d'autrui pour que celle-ci puisse devenir effective et permette au responsable de peser sur le comportement d'autrui.

§ 41 Caractère relatif de cette autorité

L'examen de la jurisprudence montre que l'autorité exercée par ces structures d'accueil auxquels les personnes sont confiées volontairement n'a pas une portée absolue. Certaines associations n'ont en effet pas été condamnées parce que les mineurs ne fréquentaient l'établissement que dans le cadre d'une demi-pension (Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, *Mme Eicher et a. c/ Thierry et a.* : Resp. civ. et assur. 1998, comm. 183 ; D. 1998, jurispr. p. 315, concl. R. Kessous, chron. p. 240, A. -M. Galliou-Scanvion ; JCP G 1998, I, n° 14, obs. G. Viney ; RTD civ. 1998, p. 388, n° 5, obs. P. Jourdain - institut médico-pédagogique) ; dans cette affaire, les magistrats avaient en effet relevé que le majeur "ne se trouvait plus sous l'autorité de l'association, laquelle n'avait plus à partir de ce moment, la surveillance et l'organisation des conditions de vie de cet handicapé". Le tribunal de grande instance de Saintes a également pu écarter la mise en cause de la responsabilité d'un ESAT (anciennement CAT) à l'occasion des dommages causés par l'un de ses pensionnaires pendant une période de vacances où il avait été confié, en vertu d'une convention à titre onéreux, à une famille d'accueil (TGI Saintes, 7 déc. 1993, *Cie Axa/Assurances IARD c/ CAT d'Aigrefeuille et a.* : [JurisData n° 1993-049628](#) ; JCP G 1994, IV, 1693). La responsabilité de l'association, gestionnaire du centre, ne semble donc pas couvrir l'ensemble des comportements de la personne qui lui a été confiée, mais uniquement ceux accomplis pendant le temps où elle séjourne effectivement dans l'établissement.

Plusieurs décisions de la Cour de cassation permettent d'illustrer ce caractère limité dans le temps de la responsabilité des établissements à qui des personnes sont confiées en dehors de toute procédure judiciaire.

En premier lieu, on remarquera que dans les hypothèses où la responsabilité a été retenue les dommages causés par la personne confiée l'avaient été pendant la durée de son séjour au centre ([Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231](#), préc. n° 5. - Cass. crim., 4 janv. 1995, préc. n° 26. - Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, préc. n° 26).

En second lieu, la jurisprudence a pu écarter la responsabilité du centre, alors que l'article 1242 (art. 1384 ancien), alinéa 1er, lui était en principe applicable, parce que les dommages causés par le majeur étaient intervenus à un moment où ce dernier n'était plus effectivement sous son contrôle, mais sous celui de ses parents ([Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-85.240](#) : Bull. crim. 2000, n° 232, préc. n° 26. - [Cass. crim., 7 janv. 2004, n° 02-87.674](#), inédit).

Cette relativité de la responsabilité des centres lorsque la personne a été placée volontairement tranche avec le caractère quasi absolu de la responsabilité pour les personnes placées en exécution d'une décision de justice.

§ 42 Autorité transférée en vertu d'une décision de justice

La Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer, à plusieurs reprises, que les associations chargées par les juges des tutelles de mineurs placés dans le cadre de mesures d'assistance éducative sont responsables des dommages qu'ils causent " dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission " (*Cass. crim.*, 26 mars 1997, *préc.* n° 26 - *Cass. 2e civ.*, 6 juin 2002, n° 00-18.286, 00-19.694, 00-19.922, *préc.* n° 26. - *Cass. 2e civ.*, 7 mai 2003, n° 01-15.607, *préc.* n° 26. - *Cass. 2e civ.*, 7 oct. 2004 : *Resp. civ. et assur.* 2004, *comm.* 363 ; *Resp. civ. et assur.* 2005, *chron.* 4, E. Leverbe. - *Cass. crim.*, 8 janv. 2008, n° 07-81.725, F-P + F, *Assoc. Foyer Beyris* : *JurisData* n° 2008-042505 ; *Resp. civ. et assur.* 2008, *comm.* 88, n° 3, par H. Groutel).

Il faut toutefois préciser que cette responsabilité est engagée systématiquement lorsque l'enfant leur a été confié directement par le juge des tutelles, mais pas nécessairement lorsque l'enfant, qui a été confié aux services départementaux de l'aide à l'enfance, n'a été placé que provisoirement au sein de l'établissement qu'elle gère. Dans cette hypothèse, c'est bien le département qui devra répondre des dommages causés par le mineur et non l'association qui ne l'avait personnellement pris en charge que temporairement (*Cass. 2e civ.*, 7 oct. 2004 : *préc.*).

L'analogie avec les solutions dégagées dans le cadre de la responsabilité parentale est ici forte. Dans les deux hypothèses, c'est bien la titularité des pouvoirs sur la personne qui semble fonder la responsabilité du fait d'autrui plutôt que la capacité à empêcher effectivement la personne de nuire. L'association gestionnaire d'un centre demeurera en effet responsable des dommages causés par le mineur même si ce dernier ne séjournait pas effectivement au centre au moment où il a causé le dommage, soit qu'il ait fugué (*CA Pau*, 1re ch., 2 déc. 1999, *CRAMA Centre Atlantique c/ Fossat* : *Cah. jurispr. Aquitaine* 2000, n° 5506. - *Cass. 2e civ.*, 7 oct. 2004, *préc.*), hypothèse dans laquelle les parents demeurent également responsables de leur enfant (*Cass. 2e civ.*, 24 nov. 1966 : *Bull. civ.* 1966, II, n° 922), soit que l'enfant séjournait chez ses parents, même pour une durée relativement longue (*Cass. crim.*, 26 mars 1997 : *préc.* n° 26. - *Cass. 2e civ.*, 6 juin 2002, *préc.* n° 26. - *V. contra Cass. crim.*, 25 mars 1998 : *Resp. civ. et assur.* 1998, *comm.* 220), ce qui n'est pas sans rappeler les solutions qui maintiennent la responsabilité des parents lorsque l'enfant se trouve placé en internat (*Cass. 2e civ.*, 16 nov. 2000 : *Resp. civ. et assur.* 2001, *comm.* 37 ; *RTD civ.* 2001, p. 603, obs. P. Jourdain. - *Cass. 2e civ.*, 29 mars 2001 : *Resp. civ. et assur.* 2001, *comm.* 177, 1re esp. ; *D.* 2002, p. 1309, obs. P. Jourdain. - *Cass. crim.*, 25 sept. 1992, *pourvoi* n° 01-87336, inédit. - *Cass. crim.*, 18 mai 2004 : *JurisData* n° 2004-024116 ; *Bull. crim.* 2004, n° 123 ; *Resp. civ. et assur.* 2004, *comm.* 249 ; *Resp. civ. et assur.* 2005, *chron.* 4, E. Leverbe) ou chez l'autre parent dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite (*Cass. 2e civ.*, 19 févr. 1997, *Cie SAMDA c/ MACIF* : *cité* n° 50).

Ces solutions sont logiques et tranchent avec la situation des personnes placées volontairement.

§ 43 Pertinence du critère de l'acceptation de la mission par la responsable

Alors que l'arrêt *Blieck* (*préc.*) avait précisé que le responsable devait avoir accepté sa mission, les décisions rendues ultérieurement ont semblé abandonner ce critère (*Cass. crim.*, 10 oct. 1996, *préc.* n° 8. - *Cass. crim.*, 26 mars 1997, *préc.* n° 26 - le critère n'est pas repris par l'arrêt mais avait été vérifié par la cour d'appel qui avait " fait une exacte application de la loi ". - *Cass. 2e civ.*, 9 déc. 1999, n° 97-22.268, *préc.* n° 26. - *Cass. 2e civ.*, 20 janv. 2000, n° 98-17.005, *préc.* n° 26 - *Cass. crim.*, 15 juin 2000, n° 99-85.240, *préc.* n° 41. - *Cass. 2e civ.*, 6 juin 2002, n° 00-18.286, 00-19.694, 00-19.922, *préc.* n° 26. - *Cass. 2e civ.*, 7 mai 2003, n° 01-15.607, *préc.* n° 26). Cet abandon, d'ailleurs souhaité par certains auteurs (C. Larroumet, *note préc.* n° 5, ss *Cass. ass. plén.*, 29 mars 1991), pourrait inquiéter en ce qu'il suggérerait que l'on pourrait se retrouver responsable d'autrui sans l'avoir voulu.

Cette crainte doit toutefois être tempérée dans la mesure où les responsables condamnés avaient toujours accepté leur mission, qu'il s'agisse ici de professionnels dont c'est l'activité principale ou de personnes physiques parfaitement conscientes de leur charge (en ce sens H. Groutel, *art. préc.* n° 34 : *Resp. civ. et assur.* 1998, n° 7, *Repères*). Ce critère semble par ailleurs en partie superfluitaire, quel que soit le cas de figure envisagé. Lorsque la personne a été confiée à un établissement (IME notamment) en vertu d'une convention, le consentement est nécessaire à l'existence même de l'acte. Lorsque le mineur a été placé en vertu d'une décision de justice, c'est généralement auprès de personnes, le plus souvent morales, dont c'est le métier, et on pourrait même considérer que l'autorité qui s'attache à la décision de placement rend le consentement inutile. S'agissant de la mise en cause de la responsabilité du beau-père, pris en sa qualité de tuteur, la Cour de cassation a toutefois pris soin de préciser qu'il avait " accepté " sa mission (*Cass. crim.*, 28 mars 2000, *préc.* n° 26), même si on sait qu'en pratique, et au-delà des règles qui gouvernent la matière (*C. civ.*, *art.* 427 à 448), le tuteur ne sera jamais désigné contre sa volonté.

3) Autorité et direction de l'activité d'autrui

§ 44 Adaptation des critères

Lorsque l'on se situe dans le cadre de la direction de l'activité d'autrui, les critères changent logiquement. Il n'est en effet plus question d'un contrôle permanent s'exerçant sur le mode de vie de la personne, puisque telle n'est pas la fonction du responsable, mais de pouvoirs s'exerçant pendant un laps de temps déterminé et pour une mission également bien circonscrite. L'autorité de l'employeur, qui sert ici de modèle, ne s'exerce d'ailleurs que pendant le temps de l'exécution du contrat de travail et ne saurait s'étendre à la vie personnelle du salarié.

C'est ainsi que la responsabilité des clubs sportifs se limite doublement aux seuls dommages causés par ses adhérents, ce qui est parfaitement logique puisque leur autorité ne s'étend pas aux autres participants (*CA Besançon*, 1re ch. civ., 31 mars 2004, *Sosolic Said c/ Association pour la promotion du trait comtois, Groupama grand est* : *JurisData* n° 2004-238358 - compétition équestre) et ne concerne que les dommages causés lors de périodes où les joueurs sont effectivement soumis à l'autorité du club, qu'il s'agisse des compétitions sportives (*Cass. 2e civ.*, 22 mai 1995, n° 92-21.871, *préc.* n° 28. - *Cass. 2e civ.*, 3 févr. 2000, n° 98-11.438, *préc.* n° 28. - *CA Aix-en-Provence*, ch. 10, 16 mars 2004, *préc.* n° 28), y compris les incidents d'après-match (*Cass. 2e civ.*, 5 juill. 2018, n° 17-19.957, *préc.* n° 28), mais aussi des entraînements (*Cass. 2e civ.*, 21 oct. 2004, *préc.* n° 28).

Depuis les arrêts rendus le 22 mai 1995 (*préc.* n° 28) concernant les joueurs de rugby, la deuxième chambre civile a également écarté la référence formelle à l'acceptation par le responsable de sa mission ; mais celle-ci est, comme nous l'avons montré, implicite. Seule compte alors la nature de la mission du responsable qui est, s'agissant singulièrement des associations sportives, " d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres " (*Cass. 2e civ.*, 22

mai 1995, préc.), et uniquement de leurs membres ([Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-18.258](#) ; [JurisData n° 2005-029775](#) ; sur cet arrêt V. [JCP G 2006, II, 10000](#), note D. Bakouche).

Ce critère de l'acceptation est en revanche nécessaire lorsque l'autorité du responsable sur autrui n'est pas évidente et ne résulte pas naturellement de sa mission. Ainsi, dans une autre affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 1995, s'agissant de la responsabilité d'une commune du fait de l'incendie provoqué par des marginaux, la deuxième chambre civile avait rappelé que le responsable les avait " autorisés à séjourner dans l'immeuble " et qu'il avait ainsi " par avance endossé les conséquences dommageables " de leurs actes ([Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-16.852, Cne de Le Blanc](#), préc. n° 28).

2° Exclusion des personnes soumises à un régime spécial

§ 45 Distinctions des questions

Deux difficultés doivent être ici bien distinguées, même si elles doivent être traitées en même temps. La première concerne la possibilité qui serait reconnue à la victime d'agir contre une personne sur le fondement de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, alors que celle-ci serait par ailleurs soumise à un régime spécial de responsabilité du fait d'autrui ; il s'agit alors d'un problème d'option (a). La seconde correspond à l'hypothèse où la victime prétendrait agir simultanément contre plusieurs personnes, dans le cadre de l'obligation *in solidum*, tenues de répondre des dommages en vertu de régimes qui leur seraient propres ; il s'agira alors d'un problème de cumul (b).

a) Refus de consacrer le droit d'opter

§ 46 Application du principe *specialia generalibus derogant*

L'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, ne doit pas s'appliquer à une personne soumise à un régime particulier de responsabilité du fait d'autrui. C'est la conséquence directe et normale de l'application de l'adage *specialia generalibus derogant*.

La question d'un droit d'option laissé à la victime s'était déjà posée, en des termes analogues, s'agissant des possibles concours entre la responsabilité du fait des choses incendiées ([C. civ., art. 1242, al. 2 et 3](#)) ou des bâtiments en ruine ([C. civ., art. 1244](#)) et l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#), en ce qu'il contient l'exposé du principe général de responsabilité du fait des choses. Dans ces deux hypothèses où la victime aurait pourtant intérêt à abandonner les règles particulières et l'obligation de prouver la faute du gardien, la jurisprudence a tenu bon sur les principes et exclu l'application de la règle générale (*Cass. civ., 4 août 1942, Sté Les fils de Bardinet c/ Sté Ferré et Duffourg* : *DC 1943, jurispr. p. 1*, note G. Ripert ; *S. 1943, 1, p. 89*, note R. Houin ; *JCP G 1942, II, 2006*, note P. L. P., ruine).

C'est également pour assurer l'application de la règle spéciale que la jurisprudence a logiquement refusé d'appliquer l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, et le principe de responsabilité civile du fait d'autrui qu'il contient, à une victime liée par contrat avec le responsable, au nom du respect du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (*CA Pau, 1re ch., 12 mars 1997, MAIF c/ Le Faou* : [JurisData n° 1997-044344](#). - V. également *Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-17.795 FS-P+B, Sté Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) c/ D. et a. (cassation CA Aix-en-Provence, 10e ch. civ., 11 mars 2004)* : [JurisData n° 2006-033713](#). - *Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-25.740, P+B* : [JurisData n° 2011-028168](#) ; *Resp. civ. et assur. 2012, comm. 71*, n° 3 ; *JCP G 2012, doctr. 530, n° 17*, obs. P. Stoffel-Munck ; *JCP G 2012, 205, n° 8*, note D. Bakkouche. - *Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-17.624*, inédit : [JurisData n° 2018-003504](#) ; *RTD civ. 2018, p. 674*, obs. P. Jourdain ; *Resp. civ. et assur. 2018, comm. 158*, n° 6 : " en présence d'un contrat d'hospitalisation libre liant la victime [...] à la fondation, la responsabilité de cette dernière ne pouvait être recherchée que sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles de sécurité et de surveillance ").

Pour les mêmes raisons, il convient d'écarter l'application du principe général aux parents, soumis au régime des alinéas 4 et 7 de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) du Code civil, et aux commettants responsables sur le fondement de l'alinéa 5.

Le même principe justifie le refus de faire application de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil aux instituteurs pour les dommages causés par les élèves placés sous leur surveillance ([Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n° 92-19.649](#), préc. n° 27), même si cette exclusion apparaît moins évidente. Interdire l'application de l'alinéa 1er aux instituteurs se justifie par la différence significative de nature et de régime qui existe entre les règles héritées de la loi du 5 avril 1937 et celles dégagées dans le cadre de la jurisprudence *Blieck*. La responsabilité des instituteurs apparaît en effet comme une responsabilité pour faute avec substitution de l'État comme débiteur ([JCI. Administratif, fasc. 806](#), par J. Moreau). Prétendre appliquer le principe général dans ces conditions équivaudrait à évincer purement et simplement l'application d'une règle non seulement spéciale mais également édictée dans le souci de protéger les instituteurs. Le principe *specialia* doit par conséquent conduire à exclure l'application de la règle générale dans la mesure où cette règle apparaît comme spéciale, mais également lorsque le régime concurrencé est dérogoratoire au droit commun.

b) Nécessité d'admettre le droit de cumuler

§ 47 Cumul entre fondements différents

La question qui est posée ici est celle du droit qui serait reconnu à la victime d'agir contre plusieurs responsables du fait d'autrui tenus soit sur un même fondement, soit sur des fondements différents.

Il est traditionnellement admis que cette faculté de cumul doit être écartée ; ainsi, la victime ne peut agir contre le père de l'auteur des faits dommageables et le commettant de celui-ci dans la mesure où " les différentes responsabilités du fait d'autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives " (*Cass. 2e civ., 18 mars 1981* : *Bull. civ. II, n° 69* ; *D. 1981, IR p. 319*, obs. C. Larroumet. - *Cass. crim., 2 oct. 1985* : *Bull. crim. n° 294*. - Voir également *CA Paris, 7e ch., 31 oct. 1995, Sté Axa assurances c/ Mutuelles du Mans IARD* : [JurisData n° 1995-024367](#)).

Ce principe constitue le pendant d'une autre incompatibilité mettant en cause l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#), entre les qualités de gardien et de préposé, " la garde étant alternative et non cumulative " (*Cass. civ., 27 févr. 1929* : *S. 1929, 1, 297*, note M. Hugueney. - *Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 92-18.448*, inédit : [JurisData n° 1995-002519](#). - *Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-17.263*, inédit : [JurisData n° 2001-008826](#) ; *Resp. civ. et assur. 2001, comm. 183*. - *CA Douai, 3e ch., 8 avr. 2004, n° 02/05757, SA AGF IART c/ Hauw* : [JurisData n° 2004-254546](#)).

Cette solution repose sur l'idée que l'autorité, comme la garde, ne se divisent pas, ce qui nous paraît contestable (dans le même sens *F. Leduc, Les rapports entre les différentes responsabilités du fait d'autrui : Resp. civ. et assur. 2000, n° spéc. nov., p. 18*). L'exemple de l'autorité parentale est à cet égard frappant puisque les parents l'exercent en principe conjointement et qu'ils sont " solidairement " responsables des dommages causés par leur enfant. Par ailleurs, les législations contemporaines s'orientent vers une possibilité de cumuler les différentes actions. Ainsi, la [loi n° 98-389 du 19 mai 1998](#) relative à la responsabilité du fait des produits défectueux a mis en place un système de responsabilité de plein droit du producteur qui a mis en circulation un produit défectueux, système qui s'ajoute aux règles issues de la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle (*C. civ., art. 1245-17, al. 1er* - *J. Ghestin : JCP G 1998, I, 148* - *P. Jourdain : JCP E 1998, comm. p. 1204 s.*).

La jurisprudence n'a pas pris nettement position sur la question, s'agissant de l'application du principe de responsabilité du fait d'autrui de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, même si on peut penser qu'elle se rattache plutôt à l'idée que l'autorité sur l'enfant ne se partage pas, mais se transfère.

Les décisions qui se réfèrent implicitement à l'idée d'un transfert d'autorité concernent d'ailleurs tant les hypothèses de placement que celles qui résultent d'une convention passée avec un établissement.

Lorsque l'enfant a été placé par décision du juge des tutelles, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, nous avons indiqué que la responsabilité du centre était directement liée à l'ordonnance de placement. Tant que celle-ci n'a pas été modifiée, le centre (ou l'ASE, dans le cadre d'une action engagée contre le Département : *CE, 1er juill. 2016, n° 375076 : JurisData n° 2016-012953 : JCP G 2016, 1114, n° 42, note L. Perdrix*) sera responsable de l'enfant, et non ses parents, même si le mineur était effectivement au domicile familial au moment des faits (*Cass. crim., 26 mars 1997, préc. n° 26* - *Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, n° 98-17.005, préc. n° 26* - *CA Lyon, 1re ch. civ., 19 avr. 2004, n° 02/04051, Garcia Bechim c/ Ass. départementale savoyarde : JurisData n° 2004-247568*).

Lorsque l'enfant a été confié à un établissement en vertu d'une convention, la jurisprudence condamnera les parents, après avoir considéré que la cohabitation n'avait pas été rompue, et non le centre dès lors que ce dernier " n'est pas chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant " (*Cass. crim., 29 oct. 2002 : Bull. crim. n° 197* - *CA Lyon, 6e ch. civ., 13 mai 2004, n° 02/01219, Malatray c/ Laurens : JurisData n° 2004-246761*). Il ne suffit donc pas que l'enfant ait été confié par ses parents à un tiers, fût-ce en vertu d'une convention, encore faut-il que le transfert porte sur l'autorité exercée sur l'enfant et confère à ce tiers la mission de prendre en charge son éducation et sa surveillance. Des solutions comparables existent également s'agissant du transfert des pouvoirs d'un employeur entre les mains d'un autre employeur dans le cadre de la mise à disposition du salarié (*notre ouvrage Droit du travail et responsabilité civile, t. 282 : LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 1997, n° 324 s.*).

Par ailleurs, lorsque l'enfant a été placé dans un centre par convention, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a pu opérer un partage de la responsabilité, le centre étant responsable pendant le temps où l'enfant y est effectivement hébergé et les parents lors du retour au domicile (*Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-85.240 : Bull. crim. n° 232, préc. n° 41*).

Mais dans toutes ces hypothèses, nous pensons que les juges refusent de permettre à la victime d'agir cumulativement contre les parents et le centre à qui l'enfant a été confié moins en postulant l'existence d'un principe de non-cumul qu'aux termes d'un examen empirique des faits qui les conduit à affirmer que l'autorité sur l'enfant avait été effectivement transférée. Ce sont donc les conditions posées pour rendre les centres responsables qui conduisent à écarter la possibilité d'un cumul et non l'application d'un principe appliqué de manière abstraite.

§ 48 Cumul entre mêmes fondements - l'exemple de la responsabilité parentale

Si les solutions paraissent clairement établies lorsqu'un mineur a été confié à un centre, la victime ne disposant en réalité que d'une action possible, contre l'un ou l'autre selon que l'autorité sur l'enfant a été ou non transférée, la question du cumul à l'égard des parents semble plus complexe. Lorsque les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale et que l'enfant cohabite avec eux, c'est l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 4, du Code civil, qui rend les parents solidairement responsables et le cumul est alors permis. Mais qu'en est-il lorsque les parents n'exercent pas conjointement l'autorité parentale ou l'exercent mais sont séparés ?

§ 49 Parents n'exerçant pas conjointement l'autorité parentale

Il est tout d'abord possible que l'un des deux parents n'exerce pas l'autorité parentale. Cette situation est d'ailleurs en pratique fréquente, singulièrement lorsque l'enfant est né hors mariage ; de nombreux parents ignorent en effet que la déclaration de naissance ne suffit pas à faire naître de droits sur l'enfant et qu'ils doivent en principe le reconnaître (*C. civ., art. 316*), et il n'est pas rare que le père, ou la mère, élève l'enfant sans être juridiquement investi de l'autorité parentale, de telle sorte que l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 4, du Code civil, ne lui est pas applicable. Il paraîtrait alors singulier de ne pas appliquer à ce parent de régime de responsabilité du fait d'autrui sous prétexte qu'il a omis de reconnaître l'enfant. Sans aller jusqu'à suspecter une omission volontaire, précisément pour se soustraire au régime de la responsabilité parentale, il paraîtrait injuste de faire supporter aux victimes les conséquences de cette négligence.

La situation du parent à qui l'autorité parentale a été retirée, ou qui l'a déléguée, semble différente dans la mesure où ces mesures s'accompagnent d'un éloignement de l'enfant, de telle sorte que la condition tenant à l'organisation et au contrôle à titre permanent du mode de vie de l'enfant fera concrètement défaut et s'opposera à l'application de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil.

§ 50 Parents séparés

Des difficultés peuvent naître également lorsque les parents sont séparés. Dans cette hypothèse, en effet, la résidence de l'enfant peut être fixée soit chez l'un des parents, l'autre disposant alors d'un droit de visite et d'hébergement, soit chez les deux "en alternance" (*C. civ., art. 373-2-9*). Par application de la jurisprudence relative à la cohabitation avec l'enfant, la responsabilité édictée par l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 4, du Code civil, doit suivre la résidence de l'enfant (*Cass. 2e civ., 20 janv. 2000 : Dr. & patr. n° 81, avr. 2000, p. 107, obs. F. Chabas ; RTD civ. 2000, p. 340, n° 4, obs. P. Jourdain ; JCP G 2000, I, 241, n° 20, obs. G. Viney ; JCP G 2000, II, 10374, note A. Gouttenoire*). Mais qu'en est-il de la responsabilité de l'autre parent ? Peut-elle être retenue sur le fondement de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil ? Si la cour d'appel de Limoges a pu faire ici application du principe général au parent chez qui la résidence n'avait pas été fixée (*CA Limoges, ch. civ., 1re sect., 5 août 2003, n° 00/01371, préc. n° 26*), la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur la question et se contente classiquement de fonder la condamnation de ce parent sur la preuve d'une faute personnelle de surveillance, admise

d'ailleurs de manière très large (*Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, Cie SAMDA c/ MACIF : Resp. civ. et assur. 1997, comm. 153 ; Gaz. Pal. 18-19 avr. 1997, doct. p. 12 , obs. A.-M. Gallioux-Scanvion ; RTD civ. 1997, p. 670 , n° 5, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal. 3 et 4 oct. 1997, p. 18 , obs. F. Chabas ; LPA 29 déc. 1997, p. 12 , obs. Y. Dagorne-Labbé*).

§ 51 Séparation des parents et résidence alternée

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée de manière alternée, il nous semble que l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 4, du Code civil, devrait s'appliquer aux deux parents dans la mesure où la notion même de " cohabitation " pourrait parfaitement trouver à s'appliquer ici et qu'il est par principe impossible de n'appliquer ce fondement qu'à un seul des parents puisque les deux se trouvent dans une situation rigoureusement identique. Si telle devait être l'orientation prise par la jurisprudence, ce qui semble souhaitable, alors la question de l'application de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, ne se poserait pas puisqu'il s'agirait alors d'une hypothèse d'option qui doit être interdite.

Dans l'hypothèse où l'alinéa 4 de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) du Code civil ne serait pas appliqué aux deux parents simultanément, mais uniquement successivement, alors il nous semble que le principe général pourrait s'appliquer au parent échappant à l'application de l'alinéa 4. Le propre du régime de la résidence alternée est en effet de partager la " responsabilité " de l'enfant entre les deux parents qui, par définition, ont " volontairement accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie " de l'enfant (*Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, préc. n° 5*). Mais si la question lui était posée en ces termes il est assez probable que la Cour de cassation refuserait d'appliquer ici l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, ce qui aurait pour conséquence de contourner l'application du régime propre à la responsabilité des père et mère en consacrant un cas de responsabilité de plein droit d'un parent, fondé sur le premier alinéa, alors qu'en application des règles du 4e alinéa il ne devrait pas l'être.

§ 52 Séparation des parents et résidence habituelle au domicile de l'un d'entre eux

La question pourrait paraître différente lorsque la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de l'un des parents et que l'autre n'exerce qu'un droit de visite et d'hébergement. Dans cette hypothèse, il serait tentant de ne pas appliquer l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, à ce parent qui n'a pas " volontairement accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie " de l'enfant. Mais ici encore nous pensons que le parent doit être pleinement responsable. Le choix d'une résidence alternée ou attribuée à l'un des parents répond en effet souvent à des considérations qui n'ont rien à voir avec un quelconque désintéressement pour l'enfant, et il n'est pas rare que le parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée héberge son enfant en dehors même des prévisions initiales, ou passe simplement au domicile de l'autre parent de manière fréquente et informelle. À moins d'entrer dans une casuistique extrêmement fine, et parfaitement incertaine, ou de vouloir réduire la notion d'autorité parentale à un simple pouvoir de surveillance de l'enfant, en totale contradiction d'ailleurs avec la définition qu'en donne l'article 371-1 du Code civil, il convient donc de faire ici aussi application de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil sans entrer dans le détail pratique des accords passés sur la résidence de l'enfant. La notion de " responsabilité parentale " doit en effet s'entendre de manière large, y compris sur le plan juridique (en ce sens notre article : *La responsabilité civile des père et mère. De l'autorité parentale à la responsabilité parentale dans L'autorité parentale en question : Presse universitaire du Septentrion, Villeneuve-d'Ascq, 2003, p. 81*).

Reste alors un dernier argument d'opportunité juridique qui pourrait faire obstacle à cette application. Le parent à qui on applique l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, ne dispose pas de la faculté d'exonération personnelle de l'alinéa 7, et il pourrait alors sembler paradoxal de se montrer plus sévère avec le parent qui ne cohabite pas avec le mineur qu'avec celui chez qui sa résidence habituelle a été fixée. Mais on sait que depuis l'arrêt *Bertrand* rendu en 1997 (*Cass. 2e civ., 19 févr. 1997 : JCP G 1997, II, 22848, concl. R. Kessous, note G. Viney ; Resp. civ. et assur. 1997, chron. 9 , F. Leduc ; D. 1997, jurispr. p. 265, note P. Jourdain, chron. p. 279, Ch. Radé ; RTD civ. 1997, p. 668 , n° 4, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal. 3 et 4 oct. 1997, p. 14 , note F. Chabas*), la Cour de cassation n'a jamais admis d'exonération des parents sur ce fondement, de telle sorte que la différence de régime n'est que virtuelle.

Une fois réunies les conditions relatives à la personne du répondant, il convient de s'intéresser à l'auteur des faits dommageables.

B. Conditions relatives à l'auteur des faits dommageables

§ 53 Présentation

Tout comme la doctrine s'est interrogée sur la possibilité de limiter l'application de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, à certains types de responsables, il a été proposé de cantonner la mise en oeuvre du principe général aux dommages causés par des personnes " dangereuses ". Pour les mêmes raisons que précédemment, cette circonstance ne saurait être érigée en condition (1°). Une autre question présente à la fois plus d'intérêt pratique et d'enjeux théoriques ; il convient en effet de déterminer s'il est nécessaire de prouver que l'auteur des faits dommageables apparaît comme personnellement responsable du dommage (2°).

1° De la dangerosité d'autrui

§ 54 Une dangerosité de fait

Dans les premières années d'application de la jurisprudence *Blieck*, les principales affaires semblaient ne concerner que des dommages causés par des personnes potentiellement dangereuses et créant un risque spécial pour l'entourage. C'est d'ailleurs en se fondant sur l'existence d'un tel risque que la jurisprudence administrative avait depuis longtemps engagé la responsabilité sans faute de l'État, dans ce cas de figure, ce qui n'a pas manqué d'influencer la Cour de cassation (*C. Larroumet, art. préc. n° 5. - P. Bon, art. préc. n° 22 : RFD adm. 1991, p. 998 s. - S. Hocquet-Berg, note préc. n° 28 : LPA 2 févr. 1996, p. 16 , spéc. n° 22*). La référence à la dangerosité de l'auteur des faits dommageables se retrouve également implicitement dans certaines législations étrangères ; ainsi, l'article 832 du BGB limite la responsabilité du fait d'autrui à " une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état physique ou mental a besoin d'être surveillée ".

Il est indéniable que les auteurs des faits dommageables sont généralement des sujets à risque, qu'il s'agisse de personnes souffrant de handicaps mentaux (*S. Hennion-Moreau, Responsabilité civile et pénale du handicapé et des personnes qui l'encadrent : RD sanit. soc. 1998, p. 180 s.*) et présentant une " dangerosité particulière " (*Cass. 2e civ., 6 janv. 1993, n° 91-15.751, préc. n° 10*), de mineurs en difficulté confiés à un foyer (*CA Versailles, 5 oct. 1995, préc. n° 26*), logeant dans un appartement séparé avec une totale liberté de circulation (*CA Rouen, 25 sept. 1991, préc. n° 26*) ou en foyer mais avec un régime libéral (*Cass. crim.,*

[10 oct. 1996, n° 95-84.186](#), préc. n° 8), de " marginaux " ([Cass. 2e civ., 22 mai 1995, Cne de Le Blanc, n° 92-16.852](#), préc. n° 28), ou de sportifs pratiquant des sports de contacts, comme le rugby (*Cass. 2e civ., 22 mai 1995, 1re esp., n° 92-21.871*, préc. n° 28), ou encore d'activités dangereuses comme la chasse (*TGI Cusset, 29 févr. 1996*, préc. n° 29).

Prétendre limiter ainsi l'application du principe de responsabilité du fait d'autrui n'est pas sans rappeler les tentatives pour subordonner la responsabilité du gardien aux seules choses dangereuses avant que l'arrêt *Jand'heur* ne vienne balayer toutes ces distinctions (*Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930 : DP 1930, 1, jurispr. p. 57, concl. Matter, rapp. Le Marc'hadour, note G. Ripert ; Gaz. Pal. 1930, 1, p. 393*). Toutes proportions gardées, ces propositions suscitent les mêmes réserves (A. Tunc, *Rapport sur les choses dangereuses et la responsabilité civile en droit français, in Les choses dangereuses, Travaux de l'association H. Capitant : Dalloz, 1967, p. 50 s., spéc. p. 56*). Il apparaît en effet délicat de tracer une frontière fiable permettant de distinguer des personnes qui, à coup sûr, seraient factrices de risques, et d'autres qui ne le seraient pas. La tentation serait alors de procéder par généralités, pour ne pas dire par amalgames, et sur la foi de considérations pas toujours scientifiques (en ce sens, *concl. av. gén. R. Kessous, préc. - Notre chron. La résurgence de la faute dans la responsabilité civile du fait d'autrui : Resp. civ. et assur. 2004, chron. 15*, spéc. n° 6). La Cour de cassation a d'ailleurs formellement écarté ce critère s'agissant du dommage causé par une majeure ([Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n° 00-13.553](#), préc. n° 28).

§ 55 La vocation générale du principe

On remarquera d'ailleurs que l'alinéa 1er de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*) du Code civil n'opère aucune distinction entre les différents auteurs de dommages et que la vocation d'un principe général est bien de s'appliquer d'une manière générale, c'est-à-dire sans que des restrictions ne soient *a priori* posées. Il serait dès lors bien regrettable de ne pas tirer les leçons du passé et de rééditer les errements de la jurisprudence relative à la détermination des choses soumises à garde. Par ailleurs, la multiplication des affaires mettant en cause des personnes handicapées ou présentant des difficultés d'insertion s'explique par des considérations purement contingentes qui n'ont pas grand-chose à voir avec une volonté affirmée de la jurisprudence d'édicter une quelconque condition de dangerosité. Si les affaires concernent essentiellement des populations dites " à risque ", c'est que les intéressés sont généralement insolvable, n'exercent qu'exceptionnellement une activité professionnelle, la plupart du temps en milieu protégé ([Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231](#), préc. n° 5, où l'incendiaire travaillait dans un Centre d'Aide par le Travail). Il faut noter également que ces personnes, rarement conductrices et hébergées en foyers, n'ont pas l'occasion de souscrire d'assurance de responsabilité. Enfin, les responsables habituels (parents ou commettants) sont souvent inexistant ou ne peuvent être mis en cause ; ainsi, l'enfant qui vit en foyer n'habite plus avec ses parents et la responsabilité de ces derniers ne peut plus être présumée dans le cadre de [l'article 1242, alinéa 4, du Code civil](#) (*Cass. 2e civ., 24 nov. 1976*, préc. n° 8 : *D. 1977, jurispr. p. 595, note C. Larroumet*).

L'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, doit par conséquent s'appliquer à tout individu sur lequel une autre personne exerce son autorité. Mais l'auteur des faits dommageables doit-il être personnellement responsable pour que la responsabilité du répondant puisse être engagée ?

2° De la responsabilité personnelle d'autrui

§ 56 Présentation

La responsabilité de la personne dont on doit répondre doit-elle être préalablement caractérisée pour que soit engagée la responsabilité du répondant ? - C'est à cette question délicate qu'il est nécessaire de répondre, non seulement pour des raisons pratiques évidentes, mais également pour cerner avec plus de netteté la nature de la responsabilité civile du fait d'autrui. Sur le plan pratique, tout d'abord, l'obligation qui serait faite à la victime de prouver que l'auteur des faits dommageables est responsable, ou susceptible de l'être, constituerait une condition supplémentaire de l'indemnisation et, partant, un moyen de défense au fond non négligeable pour le répondant. Sur le plan théorique, ensuite, la réponse apparaît déterminante pour établir si la responsabilité du fait d'autrui constitue bien une véritable responsabilité personnelle et directe du fait d'autrui ou si elle n'est qu'un simple mécanisme de garantie, comparable au cautionnement, uniquement destiné à offrir à la victime un débiteur supplémentaire présentant de meilleurs gages de solvabilité. Prétendre que le répondant pourrait être responsable du fait d'autrui sans que ce dernier le soit personnellement, impliquerait, en effet, que le dommage fasse naître directement la dette de responsabilité dans le patrimoine du répondant sans que cette dernière n'ait eu au préalable à apparaître, au moins l'espace d'un instant, dans le patrimoine de l'auteur des faits dommageables.

L'avance historique prise dans la détermination du régime de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs ([C. civ., art. 1242, al. 4](#)) et des commettants du fait de leurs préposés ([C. civ., art. 1242, al. 5](#)) permet **(a)**, comme dans les hypothèses précédentes où la comparaison gouverne la détermination des règles applicables au principe général, de situer plus concrètement les termes du débat **(b)**.

a) Exemples fournis par la responsabilité des parents et des commettants

§ 57 La thèse classique de la garantie

La doctrine et la jurisprudence s'accordaient traditionnellement pour subordonner la condamnation des parents et commettants à la démonstration préalable de la responsabilité de la personne dont ils répondent ; la responsabilité du fait d'autrui était alors considérée comme une simple garantie accordée à la victime en plus de la responsabilité personnelle de l'auteur du dommage.

Ainsi, les parents n'étaient condamnés qu'une fois caractérisées les conditions de la responsabilité de l'enfant, quel que soit d'ailleurs le fondement envisagé (*Cass. 2e civ., 10 févr. 1966 : D. 1966, jurispr. p. 332, concl. Schmelck*).

Une même solution prévalait pour la responsabilité des commettants, subordonnée à la preuve d'une faute du préposé (*Cass. 2e civ., 8 oct. 1969 : Bull. civ. II, n° 269*). Dans ce dernier cas de figure, d'ailleurs, la jurisprudence criminelle se montrait plus exigeante encore vis-à-vis de la victime puisqu'elle exigeait que le préposé fut condamné pour mettre en cause la responsabilité du commettant (*Cass. crim., 8 janv. 1959 : D. 1960, jurispr. p. 414. - Cass. crim., 17 mai 1976 : D. 1977, jurispr. p. 650, rapp. Lecourtier ; RTD civ. 1977, p. 135*, obs. G. Dury). Pour leur part, les juridictions civiles se contentaient de la preuve que le préposé était susceptible d'être reconnu responsable du dommage (*Cass. 2e civ., 21 avr. 1966 : Bull. civ. II, n° 454. - Cass. 2e civ., 11 mars 1972 : Bull. civ. II, n° 113*), quel que soit le fondement retenu (*Cass. 2e civ., 3 mars 1977 : D. 1977, jurispr. p. 501, note C. Larroumet ; Gaz. Pal. 1977, 2, p. 573*, note J. Viatte, préposé dément au moment des faits), et sans qu'il soit nécessaire d'avoir obtenu sa condamnation effective et préalable.

§ 58 Remise en cause de la thèse classique : vers une responsabilité personnelle et directe ?

Ces solutions classiques ont été remises en question dès 1984 en matière de responsabilité parentale. Dans son arrêt *Fullenwarth*, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait en effet affirmé que " pour que soit présumée [...] la responsabilité des père et mère, il suffit que (l'enfant) ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime " (*Cass. ass. plén.*, 9 mai 1984, *Fullenwarth c/ Felten* : D. 1984, *jurispr.* p. 525, 2e esp., *concl. C. Cabannes*, *note F. Chabas* ; *JCP G* 1984, II, 20555 , 2e esp., *note N. Dejean de la Bâtie* ; *GAJ civ.* n° 137-II).

Après de longues années d'hésitations sur le sens à donner à cette formule il est vrai ambiguë, la deuxième chambre civile, en 2001 (*Cass. 2e civ.*, 10 mai 2001, *Levert* : D. 2001, p. 2851, *rapp. P. Guerder*, *note O. Tournafond* ; *JCP G* 2001, II, 10613, *note J. Mouly* ; *Resp. civ. et assur.* 2001, *chron.* 18, H. Groutel, *chron.* 20, F. Leduc), puis l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2002 allaient définitivement abandonner l'exigence d'une faute commise par l'enfant pour rendre ses parents responsables, au profit d'un simple fait dommageable : " pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur " (*Cass. ass. plén.*, 13 déc. 2002, n° 01-14.007, *Consorts Minc c/ Époux Gohill et Consorts Pouillet c/ Koral* : *JurisData* n° 2002-016996 ; *Bull. inf. C. cass.*, 1er mars 2003, p. 3 , *concl. R. de Goutte*, *rapp. Le Corroler* ; D. 2003, p. 231, *note P. Jourdain* ; *JCP G* 2003, II, 10010, *note A. Hervio-Lelong* ; cette revue 2003, *chron.* 4, H. Groutel).

Il n'est pas certain, toutefois, qu'une évolution comparable se soit produite s'agissant de la responsabilité des commettants. Certes, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en 2002 a admis que l'article 1242 (art. 1384 ancien), alinéa 5, du Code civil, trouve à s'appliquer dès lors que les juges du fond caractérisent " un fait du préposé engageant la responsabilité du commettant " (*Cass. 2e civ.*, 24 oct. 2002, n° 00-22.639 : *JurisData* n° 2002-015982 ; *Bull. civ.* II, n° 238 ; *Resp. civ. et assur.* 2003, *comm.* 3), mais il n'existe pas aujourd'hui de décision comparable à celles qui ont été dégagées en matière de responsabilité parentale qui admette formellement la responsabilité du commettant sans exiger de faute du préposé.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a même réaffirmé, à deux reprises, que la responsabilité d'un club sportif, pris en qualité de commettant de ses joueurs professionnels, ne pouvait être engagée que si ces derniers avaient commis une " faute caractérisée par une violation des règles du jeu " (*Cass. 2e civ.*, 8 avr. 2004 : *Resp. civ. et assur.* 2004, *chron.* 15 , Ch. Radé ; *JCP G* 2004, II, 10131, *note M. Imbert* ; D. 2004, p. 2601, *note Y.-M. Serinet*. - *Cass. ass. plén.*, 29 juin 2007, n° 06-18.141, *préc.* n° 28).

b) Situation de l'auteur des faits dommageables dans le cadre du principe général

§ 59 Les hésitations initiales

La doctrine s'est interrogée dès 1991 sur l'exigence ou non d'une faute commise par autrui pour engager la responsabilité du fait d'autrui, sur le fondement de l'article 1242 (art. 1384 ancien), alinéa 1er, du Code civil. Certains auteurs ont proposé de ne pas faire de la faute d'autrui une condition de mise en oeuvre de cet article (M. Béhar-Touchais, *chron. préc.* n° 5. - F. Chabas, *obs. préc.* n° 5 ss *Cass. 2e civ.*, 22 mai 1995 . - S. Hocquet-Berg, *note préc.* n° 28), alors que d'autres sont hostiles à l'idée d'une responsabilité directe n'exigeant pas la preuve d'une faute commise par l'auteur des faits dommageables (J.-L. Aubert, *préc.* n° 5, *spéc.* n° 188. - H. Groutel, *Joueurs ou voyous ? À propos de deux arrêts sur la responsabilité civile des associations sportives* : *Resp. civ. et assur.* 1995, *chron.* 36 . - F. Alaphilippe, *obs. préc.* ss *Cass. 2e civ.*, 22 mai 1995 , *préc.* n° 28).

Jusqu'à une date récente, l'examen de la jurisprudence n'était pas d'un grand secours, tant partisans et adversaires d'une responsabilité directe fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1242 (ancien 1384) du Code civil pourraient y trouver des arguments militant en leur faveur.

Dans certaines affaires, tout d'abord, les auteurs des faits dommageables avaient fait l'objet de condamnations pénales, pour vol (*Cass. crim.*, 26 mars 1997 , *préc.* n° 26. - CA Rouen, 25 sept. 1991 , *préc.* n° 26), incendie (*Cass. crim.*, 10 oct. 1996, n° 95-84.186, *préc.* n° 8) ou violences volontaires (*Cass. crim.*, 4 janv. 1995 , *préc.* n° 26), ce qui ne laissait planer aucun doute sur leur propre responsabilité. Dans d'autres hypothèses, les faits présentaient manifestement le caractère d'infractions pénales, même si leurs auteurs n'avaient pas été poursuivis (*Cass. 2e civ.*, 20 janv. 2000 , *préc.* n° 50 : " victime d'attentats à la pudeur "), soit parce qu'ils n'avaient pas pu être identifiés avec certitude (*Cass. 2e civ.*, 22 mai 1995, n° 92-21.871, *Union sportive du personnel électricité gaz de Marseille c/ Fédération française de rugby et a.*, *préc.* n° 28. - CA Pau, 27 nov. 1997 , *préc.* n° 28), soit encore parce que la condition d'imputabilité était susceptible de faire défaut en raison de leur handicap mental (*Cass. ass. plén.*, 29 mars 1991, n° 89-15.231, *préc.* n° 5. - *Cass. 2e civ.*, 24 janv. 1996 , *préc.* n° 26. - *Cass. 2e civ.*, 25 févr. 1998 , *préc.* n° 41, l'intéressé avait été reconnu irresponsable de l'incendie lors de l'instruction), soit enfin parce que la victime avait privilégié l'action devant les juridictions civiles alors qu'elle aurait pu porter l'action au pénal pour invoquer, par exemple, des blessures par imprudence (*TGI Cusset*, 29 févr. 1996 , *préc.* n° 29).

D'autres arrêts montraient toutefois que des condamnations avaient été prononcées alors que la responsabilité personnelle de l'auteur des faits dommageables pouvait difficilement être envisagée. Ainsi, dans l'un des arrêts rendus le 22 mai 1995 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation , la responsabilité d'un club sportif avait été retenue sans que l'on puisse déterminer quel avait été le joueur à l'origine des blessures, ce qui excluait, par la force des choses, que la responsabilité personnelle de l'auteur de l'agression puisse être mise en cause, et sans que le coup de pied dommageable n'ait été qualifié de fautif au regard des règles du sport (*Cass. 2e civ.*, 22 mai 1995, n° 92-21.871, *UAP et a. c/ Rendeygues*, *préc.* n° 28). Pareillement, dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 1996 (*préc.*), l'ADAPEI de Caen, gestionnaire d'un Institut médico-éducatif, avait été rendue responsable des relations sexuelles entretenues par une jeune fille du centre, âgée de seize ans, et un autre pensionnaire, sans qu'aucune violence ou séduction dolosive n'ait été caractérisée, même si l'intégrité du consentement, s'agissant d'une jeune fille handicapée mentale, pouvait être douteuse (en ce sens les remarques de J. Bonneau, *note préc.* n° 26, *spéc.* p. 70) ; les parents avaient simplement décidé de retirer leur fille de l'établissement afin d'éviter que ne naisse une relation plus durable avec le garçon en cause, et alors que ce dernier n'avait pas été sanctionné à cette occasion.

§ 60 Situation actuelle

La jurisprudence a toutefois évolué plus rapidement à partir de 2002. Dans son arrêt rendu le 13 décembre 2002 en matière de responsabilité parentale (*Cass. ass. plén.*, 13 déc. 2002, n° 01-14.007, *préc.* n° 58), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet visé, aux côtés de l'article 1242, alinéa 4, du Code civil, l'alinéa 1er du même texte, semblant ainsi vouloir étendre la solution aux hypothèses consacrées dans le sillage de la jurisprudence Blicek.

Or quelques semaines plus tard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation allait se démarquer de cette interprétation et formellement subordonner la responsabilité d'un club sportif, mise en cause sur le fondement de l'article 1242 (*C. civ., art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil, à la preuve d'une " faute caractérisée par une violation des règles du jeu " (*Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 02-13.653 : JurisData n° 2003-020982 ; Bull. civ. II, n° 356 ; Resp. civ. et assur., 2004, chron. 1*, J.-C. Saint-Pau ; *JCP G 2004, II, 10017*, note J. Mouly ; *D. 2004, p. 300*, note G. Bouché. - *Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, préc. n° 28. - Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-14.092 FS-P+B : JurisData n° 2005-029771 ; Dr. famille 2006, comm. 78*, n° 3, note J. Julien. - *Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-16.843, FS-D, Sté Axa France IARD et a. c/ H. et a. : JurisData n° 2010-016133 ; Resp. civ. et assur., 2010, comm. 277*, n° 11, par H. Groutel) ou " consistant en une violation des règles du jeu " (*Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.222 : JurisData n° 2004-023722 ; Bull. civ. II, n° 232 ; Resp. civ. et assur., 2004, chron. 15, Ch. Radé*). Cette décision, rendue en matière de responsabilité des clubs sportifs à qui s'applique la jurisprudence *Blieck* depuis 1995 (*Cass. 2e civ., 22 mai 1995, préc. n° 28*), a été étendue lorsque la responsabilité du club se trouve engagée sur le fondement de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 5, du Code civil (*Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, préc. n° 58. - Également CA Paris, 1re ch. A, 9 déc. 2002, n° 2001/12854, SA OS Paris Saint-Germain Football c/ CPAM Côtes-d'Armor : JurisData n° 2002-196786 ; Resp. civ. et assur., 2003, comm. 91 et les obs.*, qui parle de " violation caractérisée ").

Cette identité de décisions, rendues sur deux fondements différents, témoigne sans doute de la volonté de la Haute juridiction de consacrer une " exception sportive ". Il ne nous semble toutefois pas possible d'en inférer une volonté d'ériger, d'une manière générale, la faute commise par l'auteur du fait dommageable comme une condition de la responsabilité du répondant.

§ 61 Synthèse : une responsabilité personnelle et directe exigeant le caractère fautif de l'acte dommageable ?

Il convient de remarquer que si la Cour de cassation exige, notamment en matière sportive, qu'une faute ait été commise, elle ne subordonne pas la condamnation du club à la mise en cause préalable de la responsabilité du joueur incriminé, ce qui sera d'ailleurs matériellement impossible lorsque le fautif n'aura été identifié.

Dans ces conditions, il nous semble que l'exigence d'une faute commise par l'auteur du fait dommageable et l'affirmation que la responsabilité du fait d'autrui est personnelle et directe ne sont pas antinomiques, comme on aurait pu le penser. En réalité, il faut considérer que le responsable pour autrui paie bien sa propre dette de responsabilité qui apparaît comme la contrepartie de l'autorité dont il est investi, et que cette responsabilité, personnelle et directe, peut être subordonnée à la preuve du caractère fautif de l'acte dommageable. Il y a lieu, alors, de bien distinguer selon que l'on recherche la faute de l'auteur ou le caractère fautif, ou illicite, de son acte.

III. Mise en oeuvre du principe général de responsabilité civile du fait d'autrui

§ 62 Plan

La victime doit mettre en cause le responsable ; comme dans les hypothèses de responsabilité du fait personnel, la condamnation ne pourra avoir lieu que si le présumé responsable ne parvient pas à se défendre utilement (A). Se posera ensuite la question des recours (B).

A. Mise en cause de la responsabilité civile de la personne responsable du fait d'autrui

§ 63 Présentation

La victime parviendra à obtenir réparation auprès du responsable devant les juridictions civiles, répressives ou administratives (1°). Mais elle n'obtiendra réparation que si le répondant ne parvient pas à se défendre utilement (2°).

1° Détermination des recours possibles

§ 64 L'option reconnue à la victime

La victime pourra agir soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales. Après l'Assemblée plénière, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet consacré le principe d'une responsabilité civile du fait d'autrui fondée sur l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil (*Cass. crim., 4 janv. 1995, préc. n° 26*). Les victimes peuvent donc obtenir, par le biais de l'action civile, l'indemnisation de leurs préjudices auprès de la personne pénalement poursuivie, mais également auprès du répondant. Ce dernier ne pourra toutefois être reconnu responsable que du fait d'autrui ; la Chambre criminelle ne se reconnaît pas compétente pour statuer sur une éventuelle action en responsabilité pour faute dirigée personnellement contre le responsable, dans la mesure où ce n'est pas lui qui est visé par les poursuites (*Cass. crim., 21 juin 1990 : Resp. civ. et assur., 1990, comm. 315*). La condamnation de la personne civilement responsable du fait d'autrui pourra être prononcée, même lorsque l'auteur des faits dommageables aura bénéficié d'une relaxe (*CPP, art. 470-1*).

Rappelons également que la victime pourra, le cas échéant, engager la responsabilité du département lorsque l'enfant lui aura été confié par le juge des tutelles dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (V. *n° 22*).

La condamnation civile ne pourra toutefois avoir lieu si le présumé responsable parvient à se défendre utilement.

2° Défense du présumé responsable

§ 65 Les hésitations initiales

Aux lendemains de l'arrêt *Blieck*, la doctrine s'était interrogée sur le régime de la responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil. Fallait-il opter pour une responsabilité de plein droit, calquée sur l'alinéa 5 consacré aux commettants, ou au contraire privilégier la proximité avec l'alinéa 4 relatif aux parents et opter pour une simple présomption de faute ? C'est pour tenir compte de ces deux modèles possibles que certains auteurs, dans le sillage de quelques décisions marginales intervenues avant 1991 (*T. enfants Dijon, 27 févr. 1965, préc. n° 9*), avaient proposé de limiter la présomption de responsabilité aux seuls gardiens professionnels et de soumettre les autres gardiens au régime d'une simple présomption de faute (*G. Viney, chron. préc. : D. 1991, jurispr. p. 157. - J.-L. Aubert, obs. préc. n° 5*). Il aurait en effet été singulier d'imposer à des personnes n'ayant qu'une autorité exceptionnelle sur un enfant une charge plus lourde, par le biais de l'alinéa 1er que celle qui pesait sur ses parents par l'alinéa 4, du Code civil (*F. Chabas, Les limites de la jurisprudence Blieck, note ss Cass. 2e civ., 18 sept. 1996 : Dr. & patr. 1997, n° 1, p. 77. - H. Groutel, note ss Cass. ass. plén., 29 mars 1991, préc. n° 5. - G. Viney, préc., spéc. p. 161*).

Les termes du débat ont été considérablement compliqués lorsque la Cour de cassation consacra, dans ses arrêts du 22 mai 1995 (*préc.*), des hypothèses de responsabilités du fait d'autrui étrangères au modèle parental mais proche de la responsabilité des commettants. Il semblait alors plus judicieux de s'orienter vers une responsabilité de plein droit.

§ 66 L'existence d'une responsabilité de plein droit

C'est au début de l'année 1997 que la Cour de cassation fut amenée à prendre position. Le 19 février 1997, et mettant un terme à une évolution en germe depuis quelques années déjà, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation allait formellement faire basculer la responsabilité parentale d'un régime de présomption de faute à celui d'une responsabilité de plein droit ne cédant que devant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime (*Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, préc. n° 52*). Dès lors, les deux modèles étant soumis au même régime, il semblait possible de consacrer également cette solution lorsque la mise en cause du responsable se réalisait sur le fondement de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil.

Le 26 mars 1997, soit à peine plus d'un mois après l'arrêt *Bertrand*, la Chambre criminelle de la Cour de cassation allait affirmer que le garant est responsable des dommages causés par autrui, à moins qu'il ne prouve l'existence d'un cas de force majeure ou une faute de la victime (*Cass. crim., 26 mars 1997, préc. n° 26*). Cette analyse devait être par la suite confirmée par la deuxième Chambre civile (*V. déjà, par obiter dictum : Cass. 2e civ., 16 mars 1994 : Resp. civ. et assur. 1994, comm. 240, obs. M.-A. Péano*) et consacrée par l'Assemblée plénière le 13 décembre 2002 (*préc. n° 58*).

Comme en matière de responsabilité parentale, la jurisprudence ne fournit pas d'exemples d'exonération par la preuve de la force majeure, ce qui démontre la volonté de consacrer une véritable responsabilité présumée.

B. Recours

§ 67 Présentation

Plusieurs recours sont ici envisageables. Le plus fréquent est exercé par le responsable contre autrui (**1°**). Mais un recours, très hypothétique il est vrai, peut également être exercé par l'auteur du fait dommageable, condamné directement à indemniser la victime, contre le responsable pour autrui (**2°**).

1° Recours exercés par le responsable du fait d'autrui contre l'auteur du fait dommageable

§ 68 Action en réparation fondée sur la qualité de victime

Le responsable du fait d'autrui dispose d'une action fondée sur les règles du droit commun contre l'auteur des faits dommageables lorsque ce dernier lui a directement causé des préjudices. Cela a été nettement affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'un de ses arrêts rendus le 26 mars 1997 : " la responsabilité du foyer à l'égard des tiers du fait du mineur qu'il avait sous sa garde ne fait pas obstacle à son action en réparation du dommage que lui a personnellement causé l'infraction " (*Cass. crim., 26 mars 1997, 3e esp. : Bull. crim. n° 124*).

§ 69 Recours en contribution

La question qui se pose avec plus d'acuité concerne le droit que le responsable aurait de se retourner contre l'auteur des faits dommageables pour le faire participer à la dette. Cette question n'a pas été tranchée et la solution dépendra de l'analyse que l'on fera de la nature de la responsabilité édictée par l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#). Si on s'en tient à la théorie de la garantie, le répondant ne joue le rôle que d'une simple caution payant non pas sa propre dette, mais la dette d'autrui ; on ne voit pas alors comment interdire à ce répondant d'agir de manière récursoire contre l'auteur des faits dommageables. Ce recours sera d'ailleurs généralement intégral puisque le répondant est tenu alors qu'il n'a pas personnellement commis de faute et que l'auteur des faits dommageables, pour sa part, aura généralement commis une faute (*V. n° 50 à 52*). Si on estime au contraire que le responsable paie une dette qui lui est propre, bref qu'il s'agit d'une véritable responsabilité personnelle du fait d'autrui, la nécessité d'admettre le recours n'apparaît pas avec la même force.

Dans la mesure où le recours est fondé sur la subrogation, le succès de l'action exercée par le responsable du fait d'autrui se heurtera aux mêmes obstacles que l'action de la victime. Ainsi, en matière sportive, le recours sera impossible lorsque l'auteur du fait dommageable n'a pas été identifié (*V. n° 58 à 61*). Le recours pourrait également ne pas aboutir si la jurisprudence se contentait d'un fait causal pour engager la responsabilité du fait d'autrui, mais nous avons montré qu'en réalité, tout au moins lorsque l'auteur du dommage avait été identifié, son comportement était toujours susceptible d'engager sa propre responsabilité (*V. n° 58 à 61*).

§ 70 Interdiction du recours de l'assureur

Le recours pourrait de toute façon se heurter à un obstacle de droit. L'[article L. 121-12 du Code des assurances](#) dispose en effet que l'assureur ne peut exercer aucun recours contre " *les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes* ".

C'est la notion de " personne vivant habituellement au foyer de l'assuré " qui pose ici problème dans la mesure où la formulation suggère que l'assuré devrait être une personne physique (ainsi *Cass. 1re civ., 16 mai 1988 : Bull. civ. I, n° 117* . - *Cass. 1re civ., 6 juin 1990 : Bull. civ. I, n° 129* . - [Cass. 1re civ., 21 oct. 2003, n° 01-02.865, inédit : JurisData n° 2003-020692](#)). Ce n'est heureusement pas cette interprétation restrictive de la notion de foyer qu'a retenue la Cour de cassation. Ainsi, l'immunité a été accordée aux pensionnaires d'un collège hébergés en " foyer " (*Cass. 1re civ., 2 juill. 1991, Mutuelle du Mans incendie c/ Cts P. et a. : Bull. civ. I, n° 224 ; Resp. civ. et assur. 1991, comm. 400 et chron. 27, par H. Groutel ; RGAT 1991, p. 857, note R. Maurice*). La doctrine estime d'ailleurs que l'immunité devrait logiquement s'appliquer aux mineurs hébergés dans des centres (*H. Groutel, chron. préc. - G. Viney, obs. préc. n° 52 : JCP G 1997, I, 4070, n° 23*) ou, plus largement, à toute personne dont le fait permet d'engager la responsabilité d'un répondant, en vertu de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil (*Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances : Précis Dalloz, 9e éd. 1995, n° 609*).

Cette extension de la notion de foyer a pu être contestée dans la mesure où l'immunité accordée aux auteurs du fait dommageable leur est certes bénéfique, mais ne répond plus à la double fonction que l'on assigne généralement à l'[article L. 121-12 du Code des assurances](#). Ce texte s'explique en effet par l'idée que l'assureur ne saurait tout d'abord reprendre indirectement, par le biais du recours, ce qu'il a versé en vertu du contrat passé avec l'assuré, notamment lorsque victimes et auteurs appartiennent à la même cellule économique, ce qui sera le cas lorsque tous deux sont des proches parents. Mais l'immunité se justifie aussi

par le fait que la victime elle-même n'agirait pas en responsabilité contre l'auteur du fait dommageable, si elle n'était pas assurée, en raison des liens extrêmement étroits les unissant. L'extension de la notion de " foyer " semble donc bienvenue et contribue à assurer une immunité plus large aux personnes qui se trouvent soumises à l'autorité d'autrui (pour une application de cette immunité aux règles de fond qui gouvernent la responsabilité : *notre étude Plaidoyer en faveur d'une réforme de la responsabilité civile* : D. 2003, p. 2247 s., spéc. n° 30).

Rappelons par ailleurs que cette immunité présente un caractère personnel très marqué et qu'elle ne bénéficie pas à l'assureur des personnes vivant au foyer. Dans l'hypothèse, à vrai dire peu probable compte tenu de la personnalité de ces individus, où ils seraient titulaires d'une assurance de responsabilité, le recours contre l'assureur redeviendrait possible (Cass. 2e civ., 8 déc. 1993 : D. 1994, jurispr. p. 235, note B. Beignier ; Resp. civ. et assur. 1994, comm. 29 et chron. 3, par H. Groutel ; RGAT 1994, p. 121 , note F. Vincent).

2° Recours exercé par l'auteur du fait dommageable contre le responsable

§ 71 Cas de figure

Si la jurisprudence reconnaît désormais au préposé qui agit sans excéder les limites de la mission que lui a confiée son commettant une immunité qui interdit, sauf exceptions, à la victime d'agir directement contre lui (Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, Costedat : [JCP G 2000, II, 10295](#), concl. R. Kessous, note M. Billiau ; JCP G 2000, I, 241, n° 16 , obs. G. Viney ; D. 2000, jurispr. p. 673, note P. Brun ; [Resp. civ. et assur. 2000, chron. 11](#), H. Groutel, chron. 22, Ch. Radé ; RTD civ. 2000, p. 582 , n° 5, obs. P. Jourdain), aucune règle comparable n'existe au bénéfice des mineurs ni, d'une manière générale, de tous ceux qui causent des dommages alors qu'ils se trouvent soumis à l'autorité d'autrui, ce que nous regrettons (V. [n° 69](#)). La victime peut donc, si les conditions de sa responsabilité personnelle sont réunies, préférer agir directement contre l'auteur du fait dommageable, ce qui sera par exemple le cas lorsqu'il aura été pénalement condamné.

On peut alors s'interroger sur la possibilité qu'aurait le préposé d'appeler en garantie celui qui serait tenu sur le fondement de l'article 1242 (*art. 1384 ancien*), alinéa 1er, du Code civil.

Ce recours se heurte aujourd'hui à un obstacle qui semble quasiment insupportable. Dans la mesure où l'auteur du dommage sera la plupart du temps condamné en raison de sa faute, le recours contre le responsable, tenu sans faute, sera impossible (comp. avec l'hypothèse voisine du recours du préposé contre son commettant : CA Bordeaux, ch. soc., sect. A, 18 nov. 2003, Ferrandez c/ SAE Château Giscours : [JurisData n° 2003-232762](#) ; [Resp. civ. et assur. 2004, comm. 128](#), Ch. Radé), à moins qu'il ne prouve l'existence d'une faute personnelle qu'il aurait pu commettre et qui permettrait alors de procéder à un partage en fonction de la gravité des fautes respectives.

Bibliographie

Ouvrages généraux

C. Aubry et C. Rau

Droit civil français, t. VI, par A. Ponsard (contrats civils divers) et N. Dejean De La Bâtie (quasi-contrats et responsabilité civile) : Litec, 1989, n° 96 s

C. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière

Cours de droit civil français, t. IX bis, avec la collaboration de R. Rodière : 2e éd. 1952, n° 1443 s

J. Carbonnier

Droit civil, Les obligations : Puf Thémis, 22e éd. 2000, n° 235

M. Fabre-Magnan

Les obligations : Puf-Thémis, 2004, n° 879 s

J. Flour , J.-L. Aubert et E. Savaux

Droit civil, Les obligations, vol. II, Sources, Le fait juridique, par J.-L. Aubert : Armand Colin, 10e éd. 2003, n° 223 s

Ph. Le Tourneau

Droit de la responsabilité et des contrats : Dalloz-action, 2004/2005, n° 7351 s

P. Malaurie , L. Aynès et P. Stoffel-Munck

Droit civil, Les obligations : Defrénois, 2003, n° 149 s

G. Marty et G. Raynaud

Droit civil, Les obligations, t. 1, Les sources : Sirey, 2e éd. 1988, n° 481 s

H. et L. Mazeaud

Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 1, par A. Tunc : Montchrestien, 6e éd. 1965

R. Savatier

Traité de la responsabilité civile : LGDJ, 2e éd. 1951, n° 206 s., 359 s

F. Terré , P. Simler et Y. Lequette

Droit civil, Les obligations : Précis Dalloz, 8e éd. 2002, n° 847 s

G. Viney et P. Jourdain

Traité de droit civil, ss la direction de J. Ghestin, La responsabilité : conditions : LGDJ, 2e éd. 1998, n° 920 s

Ouvrages spéciaux, thèses et articles

F. Alt-Maes

La garde, fondement de la responsabilité du fait du mineur : JCP G1998, I, 154

G. Blanc

À propos de la responsabilité des grands-parents, (brève contribution à la réflexion sur la responsabilité du fait d'autrui) : D. 1997, chron. p. 327

M.-P. Blin-Franchomme

Le critère de "garde" des personnes au regard du principe général de responsabilité civile du fait d'autrui : LPA 24 nov. 1997, p. 5

P. Brun

Le nouveau visage de la responsabilité du fait d'autrui (vers l'irresponsabilité des petits ?) : Études C. Lapoyade Deschamps, PUB, 2003, p. 105

J.-P. Gridel

Glose d'un article imaginaire inséré dans le Code civil à la suite de l'arrêt "Blieck", Mélanges Draï : Dalloz, 2000, p. 609

H. Groutel

Assurance et responsabilité du fait d'autrui : [Resp. civ. et assur. 2000, comm. 11](#), p. 27

Ch. Hugon

La responsabilité civile délictuelle des services chargés d'une mesure d'assistance éducative : [Dr. famille 2004, étude 25](#)

M. Josselin-Gall

La responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er. Une théorie générale est-elle possible ? : [JCP G 2000, I, 268](#)

P. Jourdain

Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ? : Resp. civ. et assur. nov. 2000, n° spéc., p. 5

La responsabilité du fait d'autrui à la recherche de ses fondements, Études à la mémoire de Ch. Lapoyade Deschamps : PUB, 2003, p. 67

J. Julien

La responsabilité civile du fait d'autrui. Ruptures et continuités, préf. Ph. Le Tourneau : PUM, 2001

J.-B. Laydu

L'"effet Blieck" : des mutations au bouleversement ? : RRJ 1998, p. 479 (en coll. avec A.-L. Guillou)

Un essai transformé : la responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dans le domaine sportif : RRJ 2000, p. 1803

M.-C. Lebreton

L'enfant et la responsabilité civile : PU Rouen et Le Havre, 1999

Vers une interprétation restrictive de la jurisprudence "Blieck" : LPA 24 févr. 1997, p. 6 s

F. Leduc

Les rapports entre les différentes responsabilités du fait d'autrui : Resp. civ. et assur. 2000, n° spéc. nov., p. 18

J.-P. Le Gall

Liability for persons under supervision in International Encyclopedia of comparative law : vol. XI, Torts : chap. 3

R. Legeais

Un article à surprises ou le nouvel essai de généraliser la responsabilité civile du fait d'autrui : D. 1965, chron. p. 131

A. Leroyer

L'enfant confié à un tiers : de l'autorité parentale à l'autorité familiale : RTD civ. 1998, p. 594

D. Mazeaud

Famille et responsabilité (réflexions sur quelques aspects de "l'idéologie de la réparation", Études offertes à Pierre Catala : Litec, 2001, p. 569

J. Mouly

Peut-il exister une véritable responsabilité civile du fait d'autrui ? : [Resp. civ. et assur. 2008, étude 10, n° 9](#)

L. Perdrix

La garde d'autrui, dir. G. Viney : Université Paris 1, 2016

S. Prigent

La responsabilité civile du fait d'autrui : essai d'une théorie : RRJ 2008, p. 953

M. Poumarède

L'avènement de la responsabilité du fait d'autrui, in Libre droit, Mél. Ph. Le Tourneau : Dalloz, 2007, p. 839, spéc. p. 855 s

S. Prétot

Le concours des responsabilités civiles du fait d'autrui : Dr. & patr., n° 267, 1er mars 2017

Ch. Radé

La responsabilité civile des père et mère. De l'autorité parentale à la responsabilité parentale dans L'autorité parentale en question : Presse universitaire du Septentrion, Villeneuve-d'Ascq, 2003, p. 81

Faut-il reconnaître un principe général de responsabilité du fait d'autrui ? : Resp. civ. et assur

Études offertes à Hubert Groutel : Litec, 2006, p. 375

La responsabilité civile du fait d'autrui, trente ans plus tard : des mutations, certes, mais... : [Resp. civ. et assur. 2019, dossier 3, n° 2](#)

R. Savatier

La responsabilité générale du fait des choses que l'on a sous sa garde a-t-elle pour pendant une responsabilité générale des personnes dont on doit répondre ? : DH 1933, chron. p. 81

A. Tridi

Une relecture de l'article 1384 du Code civil dans la mouvance objectiviste : LPA 13 mars 1992, p. 4

G. Viney

Vers un élargissement de la catégorie des " personnes dont on doit répondre " : la porte entrouverte sur une nouvelle interprétation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : D. 1991, chron. p. 157

Après la réforme du contrat, la nécessaire réforme des textes du Code civil relatifs à la responsabilité : [JCP G 2016, doct. 99, n° 4](#)

S. Zeidenberg

À la recherche de la source de la responsabilité parentale : RRJ 2001, p. 1351 s